

Aula 04

*TJs - Curso Regular (Analista Judiciário -
Área Administrativa) Direito
Administrativo*

Autor:

**Herbert Almeida, Equipe Direito
Administrativo**

19 de Janeiro de 2026

Índice

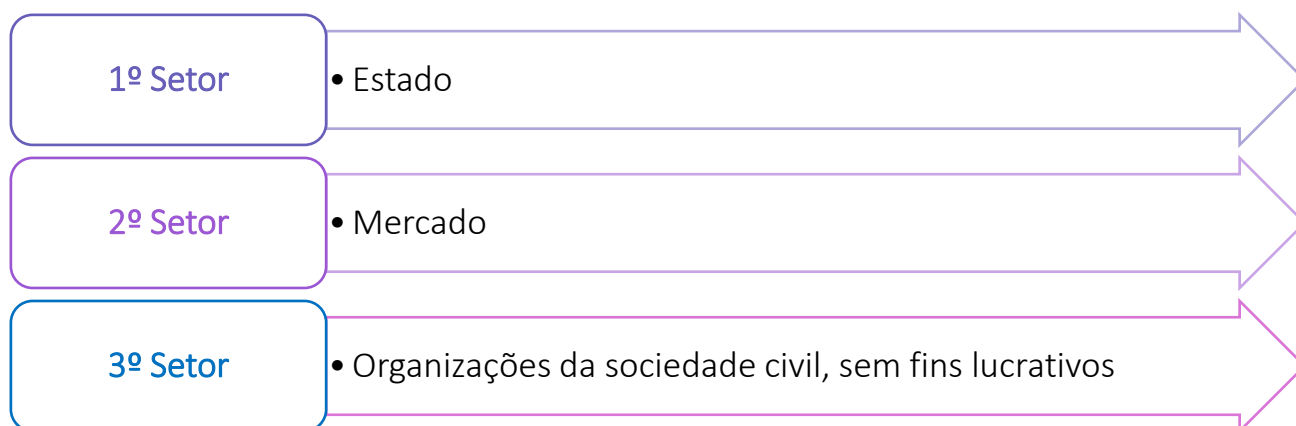
1) Serviço Social Autônomo, OS e OSCIP	3
2) Organizações da Sociedade Civil (Regime de Parcerias)	19
3) Questões Comentadas - Terceiro Setor e Entidades Paraestatais - Cebraspe	29
4) Questões Comentadas - OS e OSCIP - FCC	48
5) Questões Comentadas - L13019 - FCC	51
6) Lista de Questões - Terceiro Setor e Entidades Paraestatais - Cebraspe	77
7) Lista de Questões - OS e OSCIP - FCC	84
8) Lista de Questões - L13019 - FCC	92



ENTIDADES PARAESTATAIS E O TERCEIRO SETOR

O termo **terceiro setor** é utilizado para designar as **entidades privadas**, que não integram a Administração Pública, mas que com ela colaboram. Nesse sentido, **é formado pelas entidades privadas da sociedade civil, que prestam atividade de interesse social, sem finalidade lucrativa**.

Segundo a doutrina, o **primeiro setor** é o próprio *Estado*, enquanto o **segundo setor** é formado pelo *mercado*. Assim, o **terceiro setor** se difere dos demais, pois não integra o Estado, vale dizer, as entidades do terceiro setor não fazem parte da Administração Pública; e também não possuem fins lucrativos nem exploram atividade econômica, diferentemente do mercado.



Essas entidades do terceiro setor costumam ser chamadas pela legislação e pela doutrina mais moderna de **organizações da sociedade civil**. Todavia, são popularmente conhecidas como **organizações não governamentais (ONGs)**.

Nesse contexto, as chamadas **entidades paraestatais** são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por particulares – portanto, **não integrantes da Administração Pública** –, que atuam em **colaboração ou apoio** ao Estado na prestação de atividades de **utilidade pública**. Essas entidades recebem incentivos do Estado, na forma de **fomento**, como, por exemplo, recursos do orçamento ou a permissão para utilizar bens públicos. Por conseguinte, sujeitam-se ao controle direto ou indireto da Administração Pública e estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas.

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, as chamadas **entidades paraestatais** são:¹

[...] pessoas privadas que **colaboram** com o Estado desempenhando **atividade não lucrativa** e às quais o Poder Público dispensa especial proteção, colocando a serviço delas manifestações do seu poder de império, como o tributário por exemplo; não abrangem as entidades da Administração Indireta; trata-se de **pessoas privadas que exercem função típica (embora não exclusiva do Estado)**, como as de amparo aos hipossuficientes, de assistência social, de formação profissional.

¹ Di Pietro, 2014, p. 566-567.



Ademais, a autora apresenta esse conceito para as entidades do terceiro setor que **possuam algum vínculo com o Poder Público**. Isso porque nem todas as entidades do terceiro setor atuam em colaboração com o Estado. Os particulares podem criar entidades privadas sem fins lucrativos para a prestação de atividades de interesse social. Contudo, nem sempre precisam formalizar alguma parceria com o Poder Público.

Nessa esteira, Lucas Rocha Furtado ensina que as entidades do terceiro setor não precisam manter qualquer vínculo com o Poder Público. Porém, **se mantiver, como seria o caso de uma associação que venha a se qualificar como organização social para receber recursos públicos, essa entidade do terceiro setor passará a ser considerada uma entidade paraestatal**.

Assim, o conceito de **terceiro setor é mais amplo que o de entidades paraestatais**, pois essas últimas possuem algum tipo de vínculo com o Estado, a exemplo do contrato de gestão ou do termo de parceria, conforme estudaremos em seguida. Dessa forma, podemos perceber que as entidades paraestatais integram o chamado terceiro setor e, portanto, não fazem parte da Administração Pública.



As entidades paraestatais não fazem parte da Administração Pública direta nem indireta, mas sim do terceiro setor.

Dessa forma, são entidades paraestatais:

- a) os serviços sociais autônomos;
- b) as organizações sociais (OS);
- c) as organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP);
- d) as “entidades de apoio”;
- e) as organizações da sociedade civil.

A depender do doutrinador, poderemos observar mais ou menos “nomes” de entidades paraestatais. Preferimos “reservar” as entidades acima para maiores detalhes. Vamos, então, prosseguir com o regime aplicável a cada uma dessas espécies de entidades paraestatais.

Serviços sociais autônomos

Os **serviços sociais autônomos** são pessoas jurídicas com personalidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, criadas por meio de **autorização legal**, para **ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais**, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais. São entes paraestatais, que atuam em colaboração com o Poder Público, com administração e



patrimônio próprios, revestindo a forma de instituições particulares sem fins lucrativos convencionais, como as associações civis e as fundações privadas.

São exemplos de serviços sociais autônomos as famosas entidades do “Sistema S”, como: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – **Senai**; Serviço Social do Comércio – **Sesc**; Serviço Social da Indústria – **Sesi**; Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio – **Senac**; etc.

Iremos agora listar as principais características dessas entidades:

Serviços sociais autônomos	
Criação	▪ autorizada em lei, mas efetivada por atos complementares de particulares
Área de atuação	▪ assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais
Recursos	▪ contribuições parafiscais , recolhidas compulsoriamente, e dotações orçamentárias do Poder Público
Regime de pessoal	▪ são empregados privados, sujeitos às normas da CLT. ▪ seleção não depende de concurso público ▪ são equiparados a “funcionário público” para fins penais e para fins de improbidade administrativa
Contratações	▪ não dependem de licitação ▪ seguem um regulamento próprio de contratações
Controle	▪ devem prestar contas ao TCU ▪ foro competente na Justiça Estadual
"Novo modelo"	▪ Criadas pelo Poder Executivo, após autorização legal; ▪ Entidades privadas, sem fins lucrativos, que não integram a Administração; ▪ Recebem recursos do orçamento; presidente nomeado pelo Presidente da República; firmam contrato de gestão e sofrem supervisão ministerial.

Organizações Sociais (OS)

Noções gerais

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

Organização social é a qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe delegação do Poder Público, mediante **contrato de gestão**, para desempenhar serviço público de natureza social. Nenhuma entidade nasce com o nome de organização social; a entidade é criada como associação ou fundação e, habilitando-se perante o Poder Público, recebe a qualificação; trata-se de título jurídico outorgado e cancelado pelo Poder Público.

Dos ensinamentos da autora, é possível perceber que as organizações sociais não representam uma nova forma de pessoa jurídica, mas apenas uma qualificação outorgada pelo Poder Público às associações civis ou às fundações privadas.

Nesse contexto, a Lei 9.637/1998, estabelece em seu artigo 1º que o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas **atividades sejam**



dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.

Devemos observar que a Lei 9.637/1998 aplica-se exclusivamente ao nível federal. Assim, os estados e municípios devem dispor de legislação própria para disciplinar a qualificação de entidades como organizações sociais. No entanto, as regras federais costumam ser reproduzidas na legislação dos demais níveis. Além disso, a construção jurisprudencial que vem sendo firmada pelo assunto está cada vez mais sendo incorporada pelas novas leis estaduais e municipais que tratam da matéria.

As **organizações sociais – OS** são conhecidas como **entidades públicas não estatais**. São públicas porque prestam serviços públicos e administram patrimônio público e não estatais porque **não integram nem a Administração direta nem a indireta**.

Nessa linha, os seguintes fatores devem ser observados para qualificar uma entidade como **organização social**:

- a) deve ter personalidade jurídica de **direito privado**;
- b) **não** pode ter **finalidade lucrativa**;
- c) deve atuar nas atividades de **ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura ou saúde**;
- d) firmar um **contrato de gestão** com o Poder Público.

Com efeito, a entidade privada sem fins lucrativos tentará obter a qualificação de organização social com o objetivo de receber alguma forma de **fomento** do Poder Público, por intermédio de recursos orçamentários, permissão de uso de bens públicos ou cessão de servidores, para prestar o serviço de interesse para a coletividade.

Aprovação da qualificação

A qualificação da OS depende de duas etapas, ambas envolvendo um juízo **discricionário** das autoridades envolvidas. Primeiro, o ato de qualificação deverá ser aprovado pelos ministros de Estado envolvido. Estes, por sua vez, enviarão proposta de qualificação ao Presidente da República, que poderá efetuar a qualificação.

Nessa linha, mesmo que a entidade preencha os requisitos, não é certo que será qualificada como organização social, uma vez que o ato de qualificação depende de juízo **discricionário** da Administração (art. 2º, II).

Conselho de administração e diretoria

Uma das exigências para a qualificação é que a OS tenha, como órgão de deliberação superior, um **conselho de administração** e uma **diretoria**.

O **conselho de administração é formado por representantes da Administração, da sociedade e da própria entidade**, que **não podem receber remuneração, salvo o pagamento de ajuda de custo para participação nas reuniões**.



Por outro lado, a **diretoria** é o órgão que efetivamente gerencia a organização social, conduzindo a realização de suas atividades. Dessa forma, **os membros da diretoria podem ser remunerados**, sendo atribuição do conselho de administração fixar o valor desta remuneração.

Contrato de gestão

Entende-se por **contrato de gestão** o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como **organização social**, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas de **ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde** (art. 5º).



A parceria entre o Poder Público e a OS se formaliza por meio de **contrato de gestão**.

O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização social, deverá discriminar as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da organização social (art. 6º). Com efeito, o contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade, ao Ministro de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada (art. 6º, parágrafo único).

Ademais, na elaboração do contrato de gestão, devem ser observados os **princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade** e, também, aos preceitos estabelecidos no art. 7º da Lei, como a especificação do programa de trabalho, a **estipulação das metas** e os respectivos prazos de execução, entre outros.



Além do contrato de gestão firmado entre o Estado e a organização social, há um outro tipo de contrato de gestão, firmado dentro da própria Administração Pública com o objetivo de pactuar metas de desempenho entre os órgãos e entidades públicos, em troca de maior autonomia. Nessa linha, vejamos o que dispõe o art. 37, § 8º, da CF:

*§ 8º A **autonomia gerencial, orçamentária e financeira** dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada **mediante contrato**, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que **tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade**, cabendo à lei dispor sobre:*

I - o prazo de duração do contrato;



II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;

III - a remuneração do pessoal.

Um exemplo de utilização deste tipo de contrato de gestão ocorre na qualificação das autarquias e fundações como agências executivas.

Portanto, lembre-se: existem **pelo menos dois tipos de contrato de gestão**:

- a) um como requisito para qualificação de uma autarquia ou fundação como agência executiva;*
- b) outro como exigência para qualificação da entidade do terceiro setor como organização social.*

Fiscalização e execução do contrato

Basicamente, a fiscalização da organização social ocorrerá em três níveis diferentes: (i) pelo órgão ou pela entidade supervisor(a); (ii) pelo Tribunal de Contas e outros órgãos estatais (como o Ministério Público); e (iii) pela sociedade.

A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pelo **órgão ou entidade supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada** (art. 8º).

Os responsáveis pela fiscalização devem dar ciência quanto a eventuais irregularidades encontradas ao Tribunal de Contas da União – TCU, sob pena de **responsabilidade solidária** (art. 9º), ou seja, poderão responder juntamente com as pessoas que derem causa à irregularidade ou à ilegalidade.

Além da representação ao TCU, se a gravidade dos fatos ou o interesse público assim exigir, existindo indícios fundados de **malversação² de bens ou recursos de origem pública**, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União ou à Procuradoria da entidade para que requeira ao juízo competente a **decretação da indisponibilidade dos bens da entidade** e o **sequestro dos bens dos seus dirigentes**, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público (art. 10).

Fomento às atividades sociais (formas de incentivo)

As entidades qualificadas como organizações sociais são declaradas, para todos os efeitos legais, como entidades de **interesse social** e **utilidade pública** (art. 11). Por conseguinte, receberão incentivos do Estado, como forma de **fomento** para o desempenho de suas atribuições.

As formas de incentivo previstas na legislação são as seguintes:

- a) poderão ser destinados **recursos orçamentários** necessários ao cumprimento do contrato de gestão (art. 12);

² Malversação significa má administração ou má gerência dos recursos ou bens de origem pública.



b) poderão ser destinados **bens públicos** necessários ao cumprimento do contrato de gestão (art. 12);

A destinação de bens às organizações sociais ocorrerá mediante **permissão de uso, dispensada licitação**, conforme cláusula expressa do contrato de gestão (art. 12, §3º).

c) **cessão especial de servidor público** para as organizações sociais, com ônus para o órgão de origem do servidor (art. 14);

Por exemplo: se for firmado um contrato de gestão para uma OS operar um hospital pública, a Administração poderá ceder alguns de seus médicos e enfermeiros. Nesse caso, o ônus do pagamento da remuneração será da própria Administração.



O art. 24 da Lei 8.666/1993, que é a antiga Lei de Licitações e que foi revogada pela Lei 14.133/2021, estabelecia como hipótese de **dispensa de licitação a celebração de contratos** de prestação de serviços **com** as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.

Contudo, a Lei 14.133/2021 não trouxe regra com o mesmo teor, ou seja, não citou a “contratação de organizações sociais” como hipótese de dispensa da licitação.

Mas e aí, professor, isso significa que tem que licitar para “contratar” as organizações sociais?

Não! Não precisa licitar. A Lei 14.133/2021 não trouxe a mesma regra justamente porque ela nem fazia sentido. Na prática, só gerava confusão no setor público quando era firmada uma parceria com as organizações sociais.

Na ADI 1.923, o STF já havia concluído que os contratos de gestão possuem natureza de parceria, não se aplicando o dever de licitar. Isso porque a licitação é para firmar “contratos” propriamente ditos (com empresas privadas) e não para parcerias. Logo, não existe licitação para selecionar as organizações sociais. Na prática, porém, o Estado deverá promover um **procedimento de seleção impessoal**, quando várias entidades tiverem condições de firmar a parceria com o poder público.

Note que aqui estamos falando da administração “contratando” a organização social.

Por outro lado, existia muita dúvida se as organizações sociais, quando promovessem contratações de terceiros com recursos públicos, seriam obrigadas a licitar. Por exemplo: quando uma OS fosse contratar uma empresa de vigilância ou quando fosse adquirir resmas de papel, ela teria que promover licitação pública?

O tema, felizmente, foi pacificado quando o STF julgou a ADI 1.923, quando a Corte considerou que os contratos a serem celebrados pelas organizações sociais com terceiros, com recursos públicos, devem ser conduzidos de **forma pública, objetiva e impessoal**, com observância dos princípios do *caput* do art. 37 da



Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), e **nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade**.³ Assim, a partir do julgamento deste julgamento, não mais subsiste dúvida: **as organizações sociais não seguem a Lei de Licitações, mas sim o seu regulamento próprio**. Tal entendimento também encontra guarita na jurisprudência do TCU.⁴

Logo, podemos afirmar tranquilamente que **as organizações sociais não se submetem à Lei 14.133/2021 (ou seja, não realizam licitação pública), mas a procedimento próprio, que deve observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência**.

Desqualificação

O **Poder Executivo** poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social, quando **constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão** (art. 16).

Para tanto, a desqualificação será **precedida de processo administrativo**, assegurado o direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, **individual e solidariamente**, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão (art. 16, § 1º).

Por fim, a desqualificação importará **reversão** dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis (art. 16, § 2º).



Organizações sociais	
Qualificação	- concedida de forma discricionária pela Administração para as entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que firmarem um contrato de gestão com o poder público. - ato conjunto do ministro supervisor, do Ministro da Economia e da autoridade supervisora, se for o caso
Área de atuação	ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.
Fomento	- Podem perceber recursos orçamentários; - Poderão ser destinados bens públicos, mediante permissão de uso - Faculta-se a cessão especial de servidor público
Conselhos	Conselho de administração: - representantes da Administração, da sociedade e da entidade - membros não são remunerados

³ ADI 1.923/DF, julgamento em 16/4/2015.

⁴ Acórdão 3.239/2013 – TCU/Plenário: “as organizações sociais submetem-se a regulamento próprio sobre compras e contratação de obras e serviços com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessário, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado”.



	▪ Diretoria: ▪ órgão que gerencia a entidade ▪ membros são remunerados
Contrato de gestão	▪ Instrumento que formaliza a parceria com a organização social ▪ Deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade
Regime de pessoal	▪ Em regra, são empregados privados, contratados por meio da CLT ▪ Não fazem concurso público, mas apenas processo seletivo impessoal ▪ Podem receber servidores cedidos da Administração
Contratações	▪ Procedimento próprio, público, objetivo e impessoal (não precisam licitar)
Fiscalização	▪ Órgão ou entidade supervisora ▪ Submetem-se ao controle do tribunal de contas, do MP e da sociedade
Desqualificação	▪ Por descumprimento do contrato de gestão ▪ Processo administrativo – contraditório e ampla defesa ▪ Reversão dos bens permitidos e valores



(DPE - AM - 2018) As Organizações Sociais, assim qualificadas pelo Poder Executivo, vinculam-se juridicamente à Administração pública por meio de contrato de gestão, que pode ser firmado com pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.

Comentários:

O instrumento de parceria entre as organizações sociais e o poder público é o contrato de gestão. Além disso, tal instrumento pode ser firmado com as entidades do terceiro setor, ou seja, com as entidades privadas sem fins lucrativos. Por fim, a área de atuação dessas entidades deve ser dirigida ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde (Lei OS, art. 1º).

Gabarito: correto.

Organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip)

Noções gerais

Recorrendo novamente aos ensinamentos da Prof.^a Maria Sylvia Di Pietro, encontramos o seguinte conceito de organização da sociedade civil de interesse público:



Trata-se de **qualificação jurídica** dada a pessoas jurídicas de **direito privado, sem fins lucrativos**, instituídas por iniciativa de particulares, para **desempenhar serviços sociais não exclusivos** do Estado com incentivo e fiscalização do Poder Público, mediante vínculo jurídico instituído por meio de **termo de parceria**.

Assim, é possível perceber que os regimes estabelecidos pela Lei 9.637/1998 (OS) e pela Lei 9.790/1999 são muito semelhantes.

Da mesma forma como ocorre com a Lei das Organizações Sociais, a Lei 9.790/1999 (Lei das Oscip) disciplina o assunto apenas para o nível federal, mas as suas disposições são muitas vezes copiadas pelos estados e municípios, que incorporam, ainda, os novos entendimentos firmados pelo Judiciário ou pelo Tribunal de Contas da União. Assim, vamos trabalhar o assunto nos termos da Lei 9.790/1999.

Segundo a Lei 9.790/1999, podem qualificar-se como Oscip as **pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, três anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos** na Lei (art. 1º).

Considera-se **sem fins lucrativos** a pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que **os aplica integralmente na consecução do respectivo objeto social** (art. 1º, parágrafo único).

Para receber a qualificação, as Oscip deverão atuar em áreas específicas, listadas no art. 3º, Lei 9.790/1999, entre as quais a de promoção da assistência social; promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei; entre outras.

Por outro lado, a Lei apresenta um rol de pessoas jurídicas que **não podem ser qualificadas como Oscip**, nos termos do art. 2º, Lei 9.790/1999), como é o caso das instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais; das organizações sociais, cooperativas e fundações públicas, entre outras.

Nesse contexto, devemos destacar que **não é possível qualificar uma OS como Oscip**. Dessa forma, nenhuma entidade pode ser qualificada concomitantemente como OS e Oscip.

Entretanto, há uma exceção. A Lei dispõe que **não** constituem impedimento à qualificação como Oscip **as operações destinadas a microcrédito realizadas com instituições financeiras** na forma de recebimento de repasses, venda de operações realizadas ou atuação como mandatárias (Lei 9.790/1999, art. 2º, parágrafo único).

Aprovação da qualificação

A legislação federal estabelece que o interessado em se qualificar como Oscip formular requerimento escrito ao **Ministério da Justiça**. Verificando o cumprimento dos requisitos previstos na Lei, será deferido o pedido e expedido o certificado de qualificação, tratando-se, portanto, de uma **competência vinculada**,



pois cabe ao Ministro da Justiça apenas verificar se os requisitos foram atendidos e, se positivo, deverá conceder a qualificação.

A Lei dispõe que o Ministro da Justiça só poderá **indeferir** o pedido de qualificação se:

- a) a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 2º da Lei (relação das entidades que não são passíveis de qualificação);
- b) a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3º (áreas de atuação das Oscip) e 4º (algumas regras específicas) da Lei;
- c) a documentação apresentada estiver incompleta.

Formação do vínculo: o termo de parceria

Enquanto o contrato de gestão é celebrado com as organizações sociais, o **termo de parceria** é o instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como **Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip)** destinado à formação de **vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas na Lei** (art. 9º da Lei 9.790/1999). Assim, o termo de parceria também é um instrumento de contratualização de resultados, estabelecendo objetivos, metas e prazos, critérios de avaliação, previsões de receitas e despesas e obrigações das OSCIP.⁵



Enquanto o vínculo da OS ocorre por meio de contrato de gestão; para a OSCIP ocorre por meio de **termo de parceria**.

A **escolha** da organização da sociedade civil de interesse público, para a celebração do termo de parceria, **deverá** ser feita por meio de publicação de edital de **concurso de projetos** pelo órgão estatal parceiro para obtenção de bens e serviços e para a realização de atividades, eventos, consultoria, cooperação técnica e assessoria (Decreto 3.100/1999, art. 23). O Decreto 3.100/1999 excepciona a realização de concursos de projetos somente mediante decisão fundamentada do titular do órgão estatal, em algumas situações listadas pelo art. 23, §2º, como em casos de emergência ou calamidade pública, por exemplo.

Por fim, após ser instaurado o processo de seleção por concurso, é vedado ao Poder Público celebrar termo de parceria para o mesmo objeto, fora do concurso iniciado.



⁵ Paludo, 2013, p. 39.

A Lei de licitações **não prevê a contratação das Oscip como forma de dispensa de licitação**, diferentemente do que ocorre com as organizações sociais, que expressamente são contempladas no art. 24, XXIV, da Lei de Licitações. Assim, para fins de prova, uma diferença entre as OS e as Oscip é que aquelas podem ser contratadas pelo poder público mediante dispensa de licitação.

No entanto, isso não significa que a “contratação” da Oscip ocorra mediante licitação. Não ocorre! Parece contraditório, mas isso acontece porque, na prática, não se faz um contrato com a Oscip, mas apenas um instrumento chamado de termo de parceria. Nesse caso, a seleção ocorre mediante concurso de projetos (quando for possível e necessário) e não por meio de licitação.

Já imagino que você esteja se perguntando: mas as contratações que a Oscip realiza com os recursos públicos, dependem de licitação? Não!

Nessa linha, a própria Lei 9.790/1999 determina que essas entidades devem elaborar, no prazo máximo de 30 dias, contado da assinatura do termo de parceria, **regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público**, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência.⁶

Fiscalização

A Lei 9.790/1999 determina que a execução do objeto do termo de parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos **Conselhos de Políticas Públicas** das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo.

Ademais, os termos de parceria destinados ao fomento de atividades nas áreas previstas na Lei estarão sujeitos aos **mecanismos de controle social** previstos na legislação.

Desqualificação da Oscip

A entidade poderá perder a qualificação se deixar de cumprir as exigências previstas em lei e no termo de parceria. A perda poderá ocorrer:

(a) a pedido; ou

*(b) mediante decisão proferida em processo **administrativo ou judicial**, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido contraditório.*

⁶ O entendimento é confirmado também na jurisprudência do TCU (Acórdão 1.777/2005-TCU/Plenário): “[...] as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips, contratadas pela Administração Pública Federal, por intermédio de Termos de Parceria, submetem-se ao Regulamento Próprio de contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, nos termos do art. 14, c/c o art. 4º, inciso I, todos da Lei 9.790/99”.



Além disso, qualquer cidadão, respeitadas as prerrogativas do Ministério Público, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente, a perda da qualificação da OSCIP. No entanto, a Lei veda o anonimato e exige que o requerimento esteja amparado por fundadas evidências de erro ou fraude.



Organizações da sociedade civil de interesse público	
Qualificação	- concedida de forma vinculada pela Administração para as entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que firmarem um termo de parceria com o poder público e atenderem aos requisitos legais. - ato do Ministro da Justiça
Área de atuação	assistência social; cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; promoção gratuita da educação; promoção gratuita da saúde; segurança alimentar e nutricional; meio ambiente; voluntariado, etc.
Não podem se qualificar	- sociedades comerciais - sindicatos, entidades de classe - instituições religiosas - escolas privadas - organizações sociais - cooperativas, fundações públicas, entidades criadas p/ órgão público, etc.
Conselhos	Tem que ter conselho fiscal - Servidores podem participar do conselho ou diretoria
Termo de parceria	- Instrumento que formaliza a parceria com a Oscip - Quando for o caso, depende de concurso de projetos - Não é causa de dispensa de licitação
Contratações	Procedimento próprio, público, objetivo e impessoal (não precisam licitar)
Fiscalização	- Órgão ou entidade supervisora e Conselho de Políticas Públicas - Mecanismos de controle social
Desqualificação	- A pedido; ou - P/ decisão proferida em processo administrativo ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, no qual serão assegurados, ampla defesa e o devido contraditório



(TCE PB - 2018) As organizações sem fins lucrativos que são voltadas à resolução de problemas coletivos de interesse social e podem prestar serviços públicos são as organizações da sociedade civil de interesse público.

Comentários:

As organizações sociais atuam em setores de interesse coletivo, prestando serviços para a população. A expressão serviços públicos foi adotada em um sentido amplo, envolvendo os tipos de comodidades que podem ser prestadas para a população, como serviços na área de educação e cultura. Por fim, também é fato que as Oscip são organizações sem fins lucrativos.

Gabarito: correto.

Diferenças entre OS e Oscip

As bancas de concurso público costumam explorar as diferenças entre as OS e as Oscip, que estão resumidas no quadro abaixo:

OS – Lei 9.637/1998	Oscip – Lei 9.790/1999
Pessoa privada, não integrante da administração pública (entidades paraestatais).	
Atuação em áreas de interesse social, especificadas na lei respectiva.	
Vedada finalidade de lucro.	
Foram idealizadas para substituir órgãos e entidades da administração pública, que seriam extintos e teriam suas atividades “absorvidas” pela OS.	Não foram idealizadas para substituir órgãos ou entidades da administração.
Formaliza a parceria com o poder público mediante contrato de gestão , condição indispensável para a entidade fazer jus ao fomento a suas atividades.	Formaliza a parceria com o poder público mediante termo de parceria , condição indispensável para a entidade fazer jus ao fomento a suas atividades.
Qualificação é ato discricionário .	Qualificação é ato vinculado .
Qualificação é realizada pelo Presidente da República e depende de proposta pelo Ministro de Estado ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao objeto social da OS .	Qualificação concedida pelo Ministério da Justiça .
Uma entidade não pode ser qualificada concomitantemente como OS e OSCIP.	
A lei exige que a OS possua um conselho de administração, do qual participem representantes do poder público. Não exige que a OS tenha conselho fiscal.	A lei exige que a Oscip tenha um conselho fiscal; não exige que a Oscip tenha um conselho de administração. Não há exigência de que existam representantes do poder público em algum órgão da entidade.
O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão .	A entidade perderá a qualificação como Oscip quando descumprir as normas estabelecidas na lei , mediante decisão em processo administrativo ou judicial , de iniciativa popular ou do Ministério Público.



Necessário processo administrativo , assegurado o contraditório e a ampla defesa.	
--	--

Adaptado de Alexandrino e Paulo, 2017, pp. 167-168.

Acrescenta-se, ainda, que existe previsão de **cessão especial** de servidor público para as **organizações sociais**, enquanto **não existe** previsão de cessão para as **organizações da sociedade civil de interesse público**.

Entidades de apoio

Para Maria Di Pietro, as **entidades de apoio** são definidas como:

[...] as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por servidores públicos, porém em nome próprio, sob a forma de fundação, associação ou cooperativa, para a prestação, em caráter privado, de serviços sociais não exclusivos do Estado, mantendo vínculo jurídico com entidades da administração direta ou indireta, em regra por meio de convênio.

São entidades paraestatais e, portanto, **não integram a Administração Pública**. Além disso, o vínculo entre essas entidades e o Poder Público é realizado, em regra, por meio de convênio. Ademais, elas atuam mais comumente em **hospitais públicos** e **universidades públicas**.

Não há uma lei geral que disponha sobre as chamadas entidades de apoio. Só existe, atualmente, regramento para um tipo específico de entidades de apoio, que é a Lei 8.958/1994, regulamentada pelo Decreto 7.423/2010, que estabelece regras para as fundações de apoio a Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs.

Segundo a Lei, essas instituições devem ter por finalidade “apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos” (art. 1º).

Além disso, a Lei permite que a celebração de convênios e contratos entre as fundações de apoio e as Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e entre as fundações de apoio e as Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs seja realizada por **dispensa de licitação**.

Sobre a contratação de obras, compras e serviços, adotarão **regulamento específico**, a ser editado por meio de ato do Poder Executivo federal, sem precisar seguir a Lei de Licitações e Contratos.

Lembrando, finalmente, que essas regras alcançam somente um grupo específico de entidades de apoio, que são as fundações instituídas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos de interesse das IFES e demais ICT.





(TCM BA - 2018) Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por servidores públicos, em nome próprio, sob a forma de fundação, associação ou cooperativa, para a prestação, em caráter privado, de serviços sociais não exclusivos do Estado e que mantêm vínculo jurídico com entidades da administração direta ou indireta, em regra por meio de convênio, denominam-se entidades de apoio.

Comentários:

Esse é o exato conceito da Prof. Maria Di Pietro para as entidades de apoio. Logo, o item está certo!

Gabarito: correto.



Organizações da Sociedade Civil – Regime de Parcerias

Noções preliminares

A Lei 13.019/2014 instituiu o **regime jurídico das parcerias** entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Trata-se de um regime de mútua cooperação, destinado à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, por meio da execução de **atividades** ou de **projetos** previamente estabelecidos em **planos de trabalho** inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.

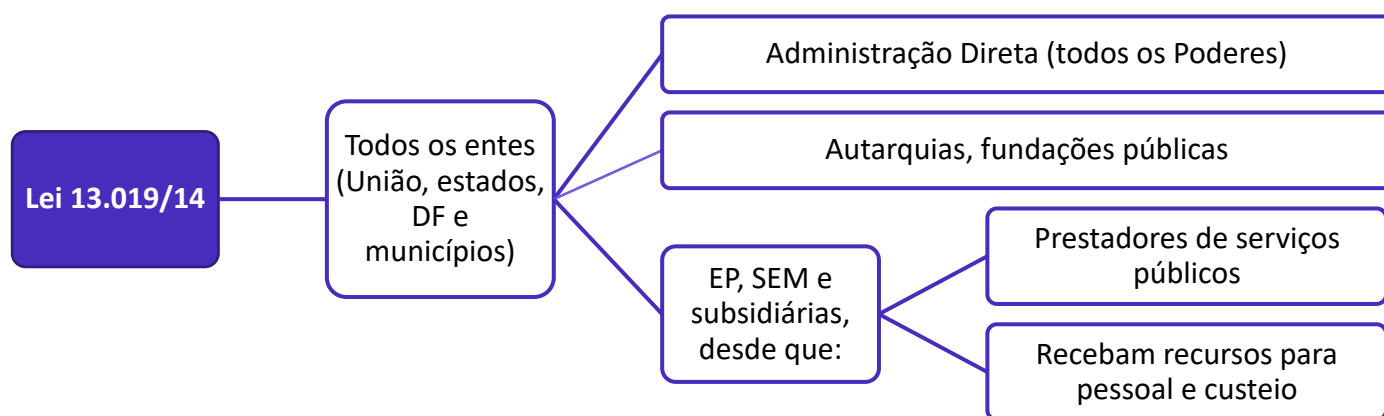
Além disso, a Lei 13.019/2014 definiu diretrizes para a **política de fomento, de colaboração e de cooperação** com organizações da sociedade civil.

Vamos, então, às principais disposições da Lei 13.019/2014.

Âmbito de aplicação

A Lei 13.019/2014 estabeleceu as **normas gerais** para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil. A expressão administração pública, para os fins da Lei, alcança **União, estados, Distrito Federal, municípios** e respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, e suas subsidiárias que recebam recursos do ente instituidor para pagamento de despesas com pessoal e custeio em geral (art. 2º, II). Portanto, a Lei obriga todos os entes da Federação, nas administrações direta e indireta.

No entanto, não são todas as empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias que se submetem à Lei 13.019/2014, mas somente aquelas que **recebam do ente instituidor** (União, estados, Distrito Federal e municípios) **recursos para suas despesas com pessoal ou custeio em geral**. Por outro lado, se a empresa pública for “independente”, ou seja, não precisar de repasses da União para custeio ou pagamento de pessoal, ela **não** estará abrangida pela Lei das Parcerias.



É importante destacar que as exigências da Lei 13.019/2014 não se aplicam a qualquer forma de parceria com organizações da sociedade civil. Nessa linha, o art. 3º dispõe que as suas disposições não se aplicam, por exemplo:



- a) às **transferências de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou autorizadas pelo Senado Federal** naquilo em que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais conflitam com esta Lei;
- b) aos **contratos de gestão** celebrados com **organizações sociais**, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.637/1998 (Lei das OS);
- c) aos convênios e contratos celebrados com **entidades filantrópicas e sem fins lucrativos** nos termos do § 1º do art. 199 da Constituição Federal;
- d) aos **termos de parceria** celebrados com **organizações da sociedade civil de interesse público**, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei nº 9.790/1999;
- e) às parcerias entre a administração pública e os serviços sociais autônomos, entre outros.

Isso ocorre porque essas situações são disciplinadas em legislações próprias, a exemplo dos contratos de gestão cujas regras são definidas na Lei 9.637/1998.



A Lei 13.019/2014 não se aplica aos contratos de gestão e aos termos de parcerias firmados, respectivamente, com as OS e Oscip.

Por fim, salienta-se que, a despeito de ser uma lei de normas gerais, nem todas as disposições da Lei 13.019/2014 aplicam-se a todos os entes da Federação. Isso porque alguns de seus dispositivos são direcionados unicamente à União. Cita-se, por exemplo, o art. 15, *caput*, que autoriza o Poder Executivo federal a criar o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração – obviamente, tal disposição direciona-se somente para a União.

Definições

O ponto central para ser compreender a aplicação da Lei 13.019/2014 é entender o que vem a ser organização da sociedade civil. Tal definição encontra-se no art. 2º, I, da Lei 13.019/2014, que estabelece três grupos de organizações que se enquadram no conceito de organização da sociedade civil:

- a) entidades privadas **sem fins lucrativos** que não distribuam entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os **aplique integralmente** na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
- b) as **sociedades cooperativas** previstas na Lei nº 9.867/1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e



ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social.

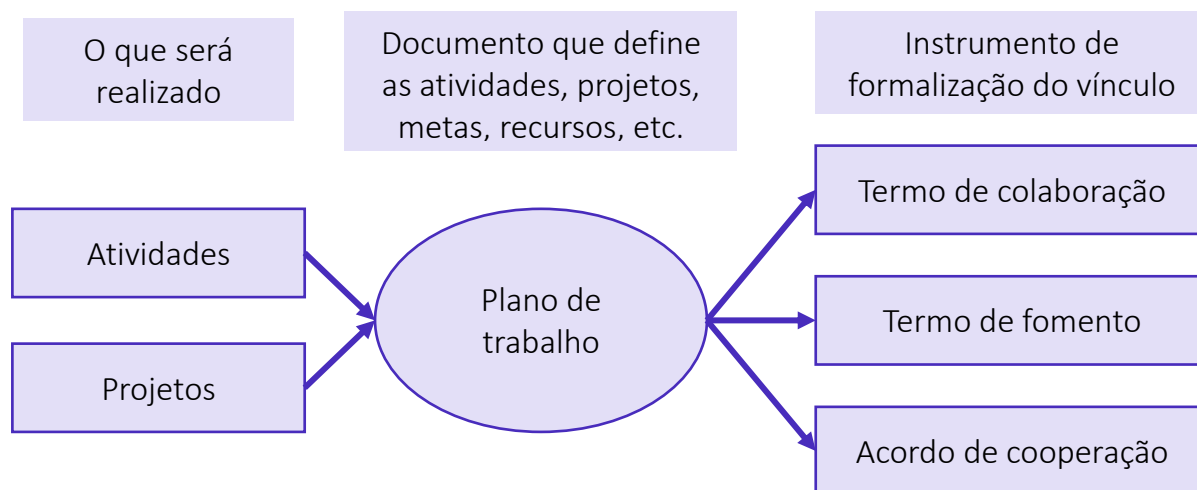
c) as **organizações religiosas** que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;

Em resumo, **organização da sociedade civil** é um conceito que abrange as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, bem como determinadas sociedades cooperativas e organizações religiosas, sendo que, estas últimas, devem exercer atividades ou projetos de interesse público e de cunho social, que não se confundem com aqueles de fins unicamente religiosos.

Ademais, deve-se notar que as organizações da sociedade civil **não integram a administração pública**, uma vez que são entidades privadas.

Outro conceito importante da Lei é o de **parceria**, definida como o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente **entre a administração pública e organizações da sociedade civil**, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação (art. 2º, III).

A parceria, portanto, é o meio como a administração pública e as organizações sociais se unem para executar uma **atividade** ou um **projeto**, com o fim de alcançar uma finalidade de interesse público. Essa parceria é formalizada por um tipo de instrumento jurídico, podendo ser um termo de colaboração, um termo de fomento ou, por fim, um acordo de cooperação. Por fim, dentro de cada um desses instrumentos jurídicos, deverá constar o **plano de trabalho**, que é o documento que efetivamente estabelece o que será realizado (qual é a atividade ou projeto), quais as metas a serem alcançadas, quais os recursos necessários, etc.



Nesse contexto, é essencial distinguirmos o que é atividade e o que é projeto.

A **atividade** é o conjunto de operações que se realizam de **modo contínuo ou permanente**, das quais resulta um produto ou serviço necessário à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e



pela organização da sociedade civil (art. 2º, III-A). Dessa forma, a atividade caracteriza-se pelo seu caráter permanente e contínuo. Por exemplo, a prestação de auxílio a crianças portadoras de necessidades especiais é uma atividade, uma vez que deve ocorrer de forma permanente e contínua.

Por outro lado, **projeto** é conjunto de operações, **limitadas no tempo**, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela administração pública e pela organização da sociedade civil (art. 2º, III-B). Um projeto, por conseguinte, terá um início e fim. Por exemplo, se uma organização da sociedade civil desejar promover um evento de conscientização da população sobre a importância da inclusão social para as crianças portadoras de necessidades especiais, estaremos diante de um projeto. Diferentemente do auxílio, que seria prestado de forma contínua, o evento seria um projeto, uma vez que seria encerrado ao seu término.

Em termos simples, a atividade é permanente, ao passo que o projeto limita-se no tempo.

Finalmente, a formação do vínculo entre a administração pública e a organização da sociedade civil, com a finalidade de executar um projeto ou atividade, pode ocorrer por meio de três tipos de instrumentos jurídicos, cada um aplicável a determinadas situações, vejamos:

- a) **termo de colaboração**: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco **propostas pela administração pública¹ que envolvam a transferência de recursos financeiros**;
- b) **termo de fomento**: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco **propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros**;
- c) **acordo de cooperação**: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco **que não envolvam a transferência de recursos financeiros**.

Distinguir os três instrumentos é fácil, basta lembrar que os “termos” envolvem recursos financeiros, sendo que o termo de colaboração decorre de iniciativa da administração, enquanto o termo de fomento decorre de iniciativa da organização da sociedade civil. Já no acordo de cooperação a iniciativa é irrelevante, podendo ser da administração ou da organização, mas o que caracteriza esse instrumento é a ausência de transferência de recursos financeiros.

¹ A proposta do termo de colaboração é da administração pública. Contudo, o art. 16, parágrafo único, da Lei das Parcerias permite que os **conselhos de políticas públicas** apresentem propostas à administração pública para celebração de termo de colaboração com organizações da sociedade civil, isto é, os conselhos sugerem à administração determinada parceria, mas a administração decidirá ao final se propõe efetivamente à organização da sociedade civil que seja firmado um termo de colaboração.





Instrumento	Iniciativa	Recursos financeiros
Termo de colaboração	Administração pública	Sim
Termo de fomento	Organização da sociedade civil	Sim
Acordo de cooperação	Administração ou organização da sociedade civil	Não

Ressalva-se ainda que o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação não excluem a previsão do termo de parceria (firmado com organizações da sociedade civil de interesse público) e do contrato de gestão (firmado com organizações sociais). Portanto, todos esses instrumentos continuam em vigor, mas cada um com a sua aplicação, vejamos:



→ termo de colaboração: firmado quando a parceria é de iniciativa da administração pública e há transferência de recursos financeiros;
→ termo de fomento: firmado quando a parceria é de iniciativa da organização da sociedade civil e há transferência de recursos financeiros;
→ acordo de cooperação: firmado quando não há transferência de recursos financeiros, independentemente de quem teve a iniciativa;
→ termo de parceria: firmado quando a parceria ocorre com uma organização da sociedade civil de interesse público, na forma da Lei 9.790/1999;
→ contrato de gestão: firmado quando a parceria ocorre com uma organização social, nos termos da Lei 9.637/1998.

Vamos ver como isso cai em prova!



(TRT PE - 2018) De acordo com a Lei nº 13.019/2014, os instrumentos de parceria previstos nesse diploma legal se destinam a disciplinar a realização de atividades de interesse público e recíproco, nem todos envolvendo o repasse de recursos financeiros em favor da organização da sociedade civil.

Comentários:

O quesito está correto, uma vez que os instrumentos de parceria previstos na Lei 13.019/2014 nem todos exigem o repasse de recursos financeiros. É o caso **acordo de cooperação**.



Gabarito: correto.

Fundamentos e princípios

O Regime de Parcerias fundamenta-se (art. 5º): **na gestão pública democrática; na participação social; no fortalecimento da sociedade civil; na transparência na aplicação dos recursos públicos; em determinados princípios administrativos (a seguir detalhados).**

Os princípios aplicáveis, expressamente, ao Regime de Parcerias são os da legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e eficácia. Podemos notar, portanto, que além dos princípios constitucionais expressos (CF, art. 37, *caput*), aplicam-se ao regime jurídico das Parcerias os princípios da legitimidade, economicidade e eficácia.

Dois mnemônicos que podem nos ajudar a memorizar são o “**L²IMPE³**” ou “**LIMPE + ELE**”.



LIMPE	Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência (princípios constitucionais expressos)
ELE	Economicidade, Legitimidade e Eficácia

Chamamento público

Um dos princípios que regem a administração pública é o da impessoalidade, aplicável expressamente à Lei 13.019/2014, nos termos de seu art. 5º, *caput*. Por esse motivo, tendo em vista que diversas organizações da sociedade civil podem ter interesse e condições de desenvolver as atividades e projetos que serão objeto de parceria, a administração deverá promover, em regra, um processo de seleção, denominado **chamamento público**.

De acordo com o art. 2º, XII, da Lei 13.019/2014, o chamamento público é o procedimento destinado a **selecionar organização da sociedade civil** para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Nesse contexto, o chamamento público é **semelhante aos processos licitatórios, mas com estes não se confunde**, tendo em vista que se trata de um procedimento próprio aplicável no âmbito das parcerias. A licitação é a forma de a administração selecionar empresas, fornecedores e prestadores de serviços para firmar contratos administrativos. O chamamento público, por outro lado, é adotado para selecionar organizações da sociedade civil para firmar o termo de colaboração ou de fomento.

Assim, o chamamento público não é uma licitação, nem tampouco constitui uma modalidade licitatória, mas sim um procedimento destinado à seleção da organização da sociedade civil para firmar a parceria.



Ademais, o chamamento público aplica-se, como regra, aos **termos de colaboração e de fomento**. Existe uma única exceção em que há previsão de realização de chamamento público para a celebração de acordo de cooperação. Trata-se daqueles em que o objeto envolver a **celebração de comodato², doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial**, hipótese em que o respectivo chamamento público observará as mesmas disposições aplicáveis aos termos de colaboração e de fomento (art. 29).

Ressalta-se ainda, como será estudado adiante, que nem todos os termos de colaboração e de fomento são precedidos de chamamento público, uma vez que a legislação estabelece situações em que o procedimento não dever ser realizado ou será dispensável ou inexigível, de forma semelhante ao que ocorre com as licitações públicas. Assim, a regra é realizar o chamamento público, excetuando-se a sua realização nas hipóteses de *dispensa*, de *inexigibilidade* ou ainda nos casos de *emendas parlamentares* constantes nas leis orçamentárias anuais.



Realização de chamamento público	
Termos de colaboração e de fomento	Regra: realizar chamamento público.
	Exceção: casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares.
Acordo de cooperação	Regra: não realizar chamamento público.
	Exceção: quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial. Neste caso, realiza chamamento público.

O edital de chamamento público deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na internet, com **antecedência mínima de trinta dias** (art. 26, *caput*).



O edital de chamamento público será divulgado em sítio oficial da administração na internet, com antecedência mínima de 30 dias.

Em regra, a parceria dependerá da realização do chamamento público, contudo a Lei 13.019/2014 prevê hipóteses em que este não deve ser realizado ou será dispensável ou inexigível.

² Sem precisar ser muito técnico, o comodato é uma forma de empréstimo gratuito.



Inicialmente, o art. 29 da Lei das Parcerias dispõe que os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais serão celebrados **sem chamamento público**. Não há nenhuma explicação ou uma nomenclatura para essa “não realização” do chamamento público, a legislação simplesmente determina que não haverá o procedimento de seleção se os recursos forem oriundos de emendas parlamentares constantes nas leis orçamentárias.

Por outro lado, será **dispensável** a realização do chamamento público (art. 30):

- a) no caso de **urgência** decorrente de **paralisação ou iminência de paralisação** de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de **até cento e oitenta dias**;
- b) nos casos de **guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social**;
- c) quando se tratar da realização de **programa de proteção a pessoas ameaçadas** ou em situação que possa comprometer a sua segurança;
- d) no caso de atividades voltadas ou vinculadas a **serviços de educação, saúde e assistência social**, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.

Nota-se que, nos casos em que o chamamento é dispensável, há uma faculdade, isto é, uma **discricionariedade** para a administração decidir pela realização do chamamento público ou pela sua dispensa.

Por fim, será **inexigível** o chamamento público quando houver **inviabilidade de competição** entre as organizações da sociedade civil, em razão da **natureza singular** do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica (art. 31). Além disso, a Lei 13.019/2014 apresentou dois exemplos em que se considera inexigível o chamamento público, ou seja, quando:

- a) o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso **internacional**, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos;
- b) a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja **autorizada em lei** na qual seja **identificada expressamente a entidade beneficiária**, inclusive quando se tratar da subvenção social.

Cumprir observar novamente que os dois casos acima são exemplos de inexigibilidade, tratando-se de um rol exemplificativo. Dessa forma, podem existir outras situações de inexigibilidade, desde que se trate de inviabilidade de competição decorrente da natureza singular do objeto ou quando somente uma organização da sociedade civil específica for capaz de cumprir as metas.

Em qualquer hipótese de dispensa ou de inexigibilidade, a ausência de realização do chamamento público será justificada pelo administrador público (art. 32, *caput*).

Dessa forma, será possível a realização da impugnação dessa justificativa, desde que apresentada no prazo de **cinco dias a contar de sua publicação**. Nesse caso, o conteúdo da impugnação deverá ser analisado pelo administrador público responsável em **até cinco dias da data do respectivo protocolo** (art. 32, § 2º). Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a dispensa ou considerou



inexigível o chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso.

Por fim, a dispensa, inexigibilidade ou a não realização do chamamento por ser tratar de emenda parlamentar não afastam a aplicação dos demais dispositivos da Lei 13.019/2014.

Requisitos para celebração dos termos de colaboração e de fomento

Para firmar a parceria, a organização da sociedade civil deve preencher alguns requisitos, que são as condições de “habilitação” da entidade.

Nesse contexto, estabelece o art. 33 da Lei 13.019/2014 que, para celebrar as parcerias, no caso de termos de colaboração e de fomento, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por **normas de organização interna** que prevejam, por exemplo, os objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.

Ademais, em regra, a entidade deve possuir, no mínimo, um, dois ou três anos de atividade, conforme a parceria seja firmada, respectivamente, com os municípios, os estados ou o DF, ou a União. Essa regra, porém, poderá ser reduzida se nenhuma entidade atingir os prazos.



Tempo mínimo de atividade da organização da sociedade civil para firmar parceria	
Municípios	1 ano
Estados ou Distrito Federal	2 anos
União	3 anos
Exceto se nenhuma entidade alcançar o prazo, quando ele poderá ser reduzido por ato específico de cada ente.	

Ademais, a celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública (art. 35, *caput*):

- **realização de chamamento público**, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei;
- indicação expressa da existência de **prévia dotação orçamentária** para execução da parceria;
- demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
- **aprovação do plano de trabalho**, a ser apresentado nos termos da Lei;
- emissão de **parecer de órgão técnico** (chamado parecer técnico) da administração pública;
- emissão de **parecer jurídico** do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria.





QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (Cebraspe – CAPES/2024) As organizações sociais prestam serviço público por delegação do poder público.

Comentário: segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

Organização social é a qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e **que recebe delegação do Poder Público**, mediante **contrato de gestão**, para desempenhar serviço público de natureza social. Nenhuma entidade nasce com o nome de organização social; a entidade é criada como associação ou fundação e, habilitando-se perante o Poder Público, recebe a qualificação; trata-se de título jurídico outorgado e cancelado pelo Poder Público.

Assim, enquanto as organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip) firmam parcerias, mas não recebem delegação propriamente dita; as organizações sociais, no sentido abordado por Di Pietro, **recebem delegação do Estado para prestar o serviço objeto do contrato de gestão**. Não se trata de delegação no sentido estrito da expressão, pois independe de contrato de concessão ou permissão e também não depende de licitação. Contudo, essa é uma “diferença” entre os regimes das OS e das Oscip.

Gabarito: correto.

2. (Cebraspe – CAPES/2024) As entidades paraestatais são, em regra, criadas pelo Estado, porém a instituição de apenas algumas delas é autorizada por lei ou, pelo menos, depende de algum tipo de impulso estatal.

Comentário:

As **entidades paraestatais** são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, **instituídas por particulares** – portanto, **não integrantes da Administração Pública** –, que atuam em **colaboração ou apoio** ao Estado na prestação de atividades de **utilidade pública**. Essas entidades recebem incentivos do Estado, na forma de **fomento**, como, por exemplo, recursos do orçamento ou a permissão para utilizar bens públicos. Por conseguinte, sujeitam-se ao controle direto ou indireto da Administração Pública e estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas.

Tais entidades não compõem a administração pública. Assim, ainda que, em alguns casos, a criação dependa de autorização legislativa, a criação é realizada por particulares.



Gabarito: errado.

3. (Cebbraspe – DPE DF/2019) Parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, celebradas por meio de execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos, podem ocorrer mediante termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação.

Comentário:

De acordo com o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – MROSC (Lei nº 13.019, de 2014), em especial seu art. 1º, tem-se que: essa Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em **termos de colaboração**, em **termos de fomento** ou em **acordos de cooperação**.

O **acordo de cooperação** é a parceria sem recursos financeiros. Por outro lado, os **termos de colaboração e de fomento** envolvem recursos financeiros, mas neste a iniciativa é da organização da sociedade civil e naquele a iniciativa é da administração.

Gabarito: correto.

4. (Cebbraspe – TJ AM/2019) A administração pública pretende celebrar parceria, sem repasse de recursos financeiros, com determinada organização da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco no âmbito da educação pública. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 13.019/2014.

O instrumento adequado para a referida parceria é o acordo de cooperação.

Comentário:

O tema mais cobrado sobre a Lei 13.019/2014 é justamente sobre a diferença entre termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Nos dois primeiros, há transferência de recursos financeiros. Por outro lado, no acordo de cooperação, não existe transferência de recursos financeiros (art. 2º, VIII-A). Logo, o acordo de cooperação é justamente o instrumento adequado para o caso descrito no enunciado da questão.

Gabarito: correto.

5. (Cebbraspe – CGE CE/2019) Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, assinale a opção correta.

- a) Os serviços sociais autônomos são criados por meio de decreto.
- b) As organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) que firmem termo de parceria com a União devem contratar mediante processo licitatório.



- c) A outorga de qualificação como organização social é vinculada, desde que sejam atendidos os requisitos legais.
- d) Os serviços sociais autônomos executam essencialmente serviços públicos.
- e) Os serviços sociais autônomos são custeados pelas contribuições de seus associados, incidindo impostos sobre esses serviços.

Comentário:

Essa questão gerou muita controvérsia na época, e inclusive orientamos nossos alunos a entrar com recurso, mas a banca manteve o gabarito. Vamos expor o nosso entendimento.

Segundo a Lei 9.790/1999 (Lei das Oscips):

Art. 14. A organização parceira fará publicar, no prazo máximo de trinta dias, contado da assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios estabelecidos no inciso I do art. 4º desta Lei.

Logo, expressamente, as Oscips **não seguem a Lei de Licitações**. Portanto, elas não licitam, mas apenas promovem um procedimento de contratação, com base em seu regulamento próprio.

Já houve entendimento no TCU de que as Oscips deveriam licitar. O entendimento era amparado nas disposições do Decreto 5.504/2005, que expressamente determinava a realização de licitação por parte das OS e Oscips, quando: ~~“relativamente aos recursos por elas administrados oriundos de repasses da União, em face dos respectivos contratos de gestão ou termos de parceria”~~.

O dispositivo, entretanto, foi REVOGADO pelo Decreto 9.190/2017.

Além disso, podemos ainda utilizar o julgamento da ADI 1.923, no âmbito do STF. O objeto da mencionada ADI era a Lei das Organizações Sociais, mas o entendimento lá exarado nos dá uma boa ideia do regime a ser aplicado às Oscips. Segundo o STF, as organizações sociais não realizam licitação, pois a Lei de Licitações destina-se apenas aos órgãos e entidades da administração pública. Assim, as OS devem promover suas contratações, quando utilizarem recursos públicos, por procedimento “conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública” (STF, ADI 1923, julgada em 16/4/2015).

A mesma lógica poderia ser levada às Oscips, pois elas também são entidades privadas sem fins lucrativos. Digo mais: no regime jurídico das Oscips é ainda mais claro que tais entidades não devem licitar, diante da previsão expressa do art. 14 da Lei 9.790/1999.

Por fim, no âmbito do TCU o antigo entendimento sobre a necessidade de promover licitações também foi superado:

Acórdão 1.777/2005-TCU/Plenário: [...] as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips, contratadas pela Administração Pública Federal, por intermédio de Termos de Parceria, submetem-se ao Regulamento Próprio de contratação de obras e serviços, bem como



para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, nos termos do art. 14, c/c o art. 4º, inciso I, todos da Lei 9.790/99.

Portanto, a letra B está nitidamente **incorreta**.

No gabarito extraoficial, indicamos que nenhuma alternativa estaria correta, mas dissemos que, na prova, marcaríamos a letra D, por ser “a menos errada”.

Porém, ainda assim, a alternativa merece reparos. Segundo Maria Di Pietro, os serviços sociais autônomos “**não prestam serviço público delegado pelo Estado, mas atividade de interesse público**”. Acredito que esse trecho já seja suficiente para considerar a opção também como errada.

Vejamos o erro nas demais alternativas:

a) a criação dos serviços sociais autônomos é autorizada em lei, mas as entidades são instituídas (em regra), por particulares, na forma da legislação. Logo, elas não são criadas por decreto – ERRADA;

c) a qualificação de autarquia ou função como OS é discricionária – ERRADA;

e) os serviços sociais autônomos são custeados por contribuições parafiscais. Além disso, sobre os serviços dessas entidades, aplica-se a imunidade sobre os impostos, prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88:

*Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI - instituir impostos sobre: [...] c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, **das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos**, atendidos os requisitos da lei;*

Em geral, elas prestam serviços de educação e de assistência e, portanto, gozam da referida imunidade (sobre impostos, apenas) – ERRADA.

Dessa forma, todas as alternativas estariam **incorretas**, motivo pelo qual a questão deveria ser anulada. Porém, pelo visto, o avaliador considerou que o procedimento competitivo realizado pela Oscip é uma "licitação". Isso, logicamente, seria um absurdo e somente serviria para tornar a questão subjetiva.

Gabarito: alternativa B.

6. (Cebbraspe – TJDFT/2019) Determinado município pretende formalizar parceria com uma organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recurso financeiro.

Nessa situação, o instrumento a ser firmado entre as partes deverá ser o

- a) contrato de gestão.
- b) termo de parceria.
- c) termo de colaboração.



- d) acordo de cooperação.
- e) chamamento público.

Comentário:

a) **contrato de gestão** é o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como **organização social**, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde (art. 5º, Lei nº 9.637/1998) – ERRADA;

b) o **termo de parceria** é o instrumento firmado quando a parceria ocorre com uma **organização da sociedade civil de interesse público**, na forma da Lei 9.790/1999. É um instrumento de contratualização de resultados, estabelecendo objetivos, metas e prazos, critérios de avaliação, previsões de receitas e despesas e obrigações das OSCIP – ERRADA;

c) o **termo de colaboração** envolve a transferência de recursos financeiros, conforme art. 2º, VII da Lei nº 13.019/14 – ERRADA;

d) o **acordo de cooperação** é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros – CORRETA;

e) o **chamamento público** é o procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento (art. 2º, XII, Lei nº 13.019/14) – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

7. (Cebraspe – TJ SC/2019) A respeito de organizações sociais, assinale a opção correta considerando o entendimento do STF em sede de controle concentrado.

- a) É inconstitucional a previsão legal de cessão de servidor público a organização social: essa hipótese configura desvio de função.
- b) O contrato de gestão não configura hipótese de convênio, uma vez que prevê negócio jurídico de natureza comutativa e se submete ao mesmo regime jurídico dos contratos administrativos.
- c) As organizações sociais, por integrarem o terceiro setor, integram a administração pública, razão pela qual devem submeter-se, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar.
- d) O indeferimento do requerimento de qualificação da organização social deve ser pautado pela publicidade, transparência e motivação, mas não precisa observar critérios objetivos, devendo ser respeitada a ampla margem de discricionariedade do Poder Público.
- e) A qualificação da entidade como organização social configura hipótese de simples credenciamento, o qual não exige licitação em razão da ausência de competição.

Comentário:



a) a cessão de servidores é possível, nos termos do art. 14 da Lei nº 9.637/98, que diz que "é facultado ao Poder Executivo a cessão especial de servidor para as organizações sociais, com ônus para a origem" – ERRADA;

b) **contrato de gestão** é o instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde (art. 5º, Lei nº 9.637/1998). Não se trata propriamente de um contrato, e, segundo Carvalho Filho, assemelha-se, por sua "fisionomia e objeto", a um **convênio**, compatível com o regime de parcerias. Teríamos aqui o "convênio em sentido amplo", para denotar toda parceria de mútua cooperação – ERRADA;

c) as **organizações sociais** não integram a administração pública, não se submetendo ao dever de licitar, portanto – ERRADA;

d) o STF já decidiu que o indeferimento do requerimento de qualificação, "além de pautado pela publicidade, transparência e motivação, **deve observar critérios objetivos** fixados em ato regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, concretizando de forma homogênea as diretrizes contidas nos incisos I a III do dispositivo" (STF, ADI 1923) – ERRADA;

e) isso mesmo. Na ADI 1923, o STF se manifestou no sentido de que "a atribuição de título jurídico de legitimação da entidade através da qualificação **configura hipótese de credenciamento**, no qual não incide a licitação pela própria natureza jurídica do ato, que não é contrato, e pela inexistência de qualquer competição, já que todos os interessados podem alcançar o mesmo objetivo, de modo incluyente, e não excluyente" – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

8. (Cebbraspe – PGM Manaus/2018) O termo de fomento é o instrumento jurídico adequado para concretizar parceria proposta pela administração pública com organização da sociedade civil para o alcance de finalidades de interesse público e recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Comentário:

O **termo de fomento** é o instrumento firmado quando a parceria é de iniciativa da organização da sociedade civil e há transferência de recursos financeiros. O quesito está tratando, na verdade, do **termo de colaboração**, este sim é de iniciativa da administração pública e tem recursos financeiros. Há ainda o acordo de cooperação, que se caracteriza pela ausência de recursos financeiros.

Gabarito: errado.

9. (Cebbraspe – STJ/2018) A concessão, pelo poder público, da qualificação como OSCIP de entidade privada sem fins lucrativos é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para tal.

Comentário:



Para obter a qualificação como Oscip, o interessado deve formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, que, verificando o cumprimento dos requisitos previstos na Lei, deferirá e expedirá o certificado de qualificação. Nesse caso, a competência é vinculada, pois cabe ao Ministro da Justiça apenas verificar se os requisitos foram atendidos e, se positivo, deverá conceder a qualificação.

Gabarito: correto.

10. (Cebraspe – STJ/2018) Situação hipotética: Após celebrar termo de parceria com a União e receber recursos públicos, determinada OSCIP anunciou a contratação de terceiros para o fornecimento de material necessário à consecução dos objetivos do ajuste. Assertiva: Nessa situação, para efetivar a contratação de terceiros, a OSCIP deverá realizar licitação pública na modalidade concorrência.

Comentário:

A Lei 9.790/1999 determina que as OSCIP devem elaborar, no prazo máximo de 30 dias, contado da assinatura do termo de parceria, regulamento próprio contendo os procedimentos que irão adotar para a contratação de obras e serviços com terceiros, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. Nesse sentido, essas entidades não se submetem à Lei de Licitações, conforme entendimento do TCU.

Gabarito: errado.

11. (Cebraspe – STJ/2018) Situação hipotética: Uma instituição religiosa que oferece programa educacional de alfabetização para pessoas de baixa renda pretende a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público por meio de um termo de parceria a ser firmado com a União. Assertiva: Há vedação expressa em lei federal ao pleito da instituição religiosa.

Comentário:

Não podem ser qualificadas como Oscip, na forma do art. 2º, III, da Lei 9.790/1999, as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais.

Gabarito: correto.

12. (Cebraspe – TCM BA/2018) Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por servidores públicos, em nome próprio, sob a forma de fundação, associação ou cooperativa, para a prestação, em caráter privado, de serviços sociais não exclusivos do Estado e que mantêm vínculo jurídico com entidades da administração direta ou indireta, em regra por meio de convênio, denominam-se

- a) organizações da sociedade civil de interesse público.
- b) entidades de apoio.
- c) serviços sociais autônomos.
- d) organizações sociais.



e) autarquias em regime especial.

Comentário:

Primeiro, vamos por eliminação! As Oscip firmam parceria com o poder público por meio de termo de parceria. As OS firmam a parceria por meio de contrato de gestão. Os serviços sociais autônomos já são criados mediante autorização legal, por isso não há necessariamente um instrumento para formalização da parceria. Por fim, as autarquias não são pessoas jurídicas de direito privado, mas pessoas jurídicas de direito público.

Sobra apenas a letra B, que é o nosso gabarito. Com efeito, a definição da questão é apresentada pela Prof^a. Maria Di Pietro, nos seguintes termos: “são entidades de apoio as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por servidores públicos, porém em nome próprio, sob a forma de função, associação ou cooperativa, para a prestação, em caráter privado, de serviços sociais não exclusivos do Estado, mantendo vínculo jurídico com entidades da Administração Direta ou Indireta, em regra por meio de convênio”.

Gabarito: alternativa B.

13. (Cebraspe – DPE PE/2018) Considerando-se as novas formas de desestatização da prestação de serviços públicos de caráter social, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que, atendidos os requisitos previstos em lei, firmam parceria com o poder público, por instrumento de contrato de gestão, para a execução de atividades de interesse público — especialmente ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde — recebem a qualificação de

- a) agência executiva.
- b) fundação pública.
- c) organização social.
- d) organização da sociedade civil de interesse público.
- e) serviço social autônomo.

Comentário:

a) agência executiva é a qualificação dada à autarquia ou fundação que tenha celebrado contrato de gestão com o órgão da Administração Direta a que se acha vinculada, para melhoria da eficiência e redução de custos – ERRADA;

b) segundo Di Pietro, pode-se definir a fundação instituída pelo Poder Público como o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica de direito público ou privado e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado de ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei – ERRADA;

c) conforme conceito trazido pelo art. 1º da Lei 9.637/1998, podem ser qualificadas como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino,



à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, exatamente como descrito no enunciado. Ainda, de acordo com o art. 5º da Lei, a parceria entre o Poder Público e a OS se formaliza por meio de contrato de gestão – CORRETA;

d) o conceito de organização da sociedade civil de interesse público, segundo Di Pietro, é de que se trata de uma qualificação jurídica dada a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa de particulares, para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado com incentivo e fiscalização do Poder Público, mediante vínculo jurídico instituído por meio de termo de parceria – ERRADA;

e) os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas com personalidade de Direito Privado, sem fins lucrativos, criadas por meio de autorização legal, para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais – ERRADA.

Gabarito: alternativa C.

14. (Cebraspe – CGM João Pessoa - PB/2018) O instrumento que estabelece o vínculo entre o poder público e as organizações da sociedade civil de interesse público é o termo de parceria.

Comentário:

O termo de parceria é o instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público previstas na Lei (art. 9º da Lei 9.790/1999).

Gabarito: correto.

15. (Cebraspe – TCE PB/2018) As organizações sem fins lucrativos que são voltadas à resolução de problemas coletivos de interesse social e podem prestar serviços públicos são

- a) as sociedades de economia mista.
- b) os consórcios públicos.
- c) os convênios públicos.
- d) as fundações.
- e) as organizações da sociedade civil de interesse público.

Comentário:

a) sociedade de economia mista é definida como a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta (Lei 13.303/2016, art. 4º) – ERRADA;

b) de acordo com o art. 2º, I, do Decreto 6.017/2007, o consórcio público é a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de



cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos – ERRADA;

c) o convênio é o acordo que discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação – ERRADA;

d) a fundação pública é conceituada pela doutrina como o patrimônio, total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica de direito público ou privado e destinado, por lei, ao desempenho de atividades do Estado de ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da Administração Pública, nos limites da lei – ERRADA;

e) as OSCIP são entidades sem fins lucrativos instituídas por iniciativa de particulares, para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado, podendo prestar serviços públicos, com incentivo e fiscalização do Poder Público, mediante vínculo jurídico instituído por meio de termo de parceria – CORRETA.

Gabarito: alternativa E.

16. (Cebbraspe – CAGE RS/2018) As características das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) incluem

- a) não se sujeitar ao controle do tribunal de contas.
- b) se constituir sob a forma de sociedade empresária.
- c) adquirir personalidade jurídica de direito público.
- d) não receber recursos, bens e servidores públicos.
- e) operar em superávit, isto é, com balanço financeiro positivo.

Comentário:

A questão foi anulada pois não há resposta correta. Mas vamos analisar cada alternativa com base na Lei 9.970/99:

a) as OSCIP submetem-se sim ao controle do TC. Primeiro porque todos aqueles que receberem recursos públicos submetem-se ao controle do Tribunal de Contas. Além disso, na forma do art. 12, os responsáveis pela fiscalização do termo de parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária – ERRADA;

b) ao contrário do que afirma a assertiva, o art. 2º, I expressamente dispõe que não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as sociedades comerciais (empresárias) – ERRADA;



c) conforme art. 1º da Lei, podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos pela legislação – ERRADA;

d) ao contrário do que afirmado, o art. 4º prevê que, atendido o disposto no art. 3º da Lei, exige-se para qualificarem-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre:

VII – as normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade, que determinarão, no mínimo:

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Portanto, incorreta a alternativa – ERRADA;

e) o art. 5º, III prevê que, cumpridos os requisitos dos arts. 3º e 4º da Lei, a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação como OSCIP deverá formular requerimento escrito ao Ministério da Justiça, instruído com cópias autenticadas, dentre outros, do balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Nesse sentido, temos que a lei exige a apresentação dos demonstrativos contábeis, não dizendo nada sobre a necessidade de que operem em superávit – ERRADA.

Gabarito: anulado.

17. (Cebraspe – DPE AL/2017) Os serviços sociais autônomos

- a) são beneficiados pelos privilégios processuais de dilação de prazo recursal.
- b) devem ser criados mediante autorização por lei.
- c) são alcançados pelos sistemas de precatórios.
- d) possuem personalidade jurídica de direito público.
- e) estão obrigados a realizar procedimentos licitatórios.

Comentário:

Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas com personalidade de **Direito Privado**, sem fins lucrativos, **criadas por meio de autorização legal**, para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por contribuições parafiscais. São entes paraestatais, que atuam em colaboração com o Poder Público, com administração e patrimônio próprios, revestindo a forma de instituições particulares sem fins lucrativos convencionais, como as associações civis e as fundações privadas. Portanto, os privilégios inerentes à Fazenda Pública,



como os prazos dilatados e o pagamento de débitos pelo sistema de precatórios não se aplicam a essas entidades. Ademais, por serem pessoas de direito privado, não se submetem à regra da licitação.

Gabarito: alternativa B.

18. (Cebraspe – DPE AC/2017) Acerca dos serviços sociais autônomos, julgue os itens a seguir.

I. As entidades de cooperação governamental, às quais são destinados recursos oriundos de contribuições parafiscais, têm por finalidade desenvolver atividade social que represente a prestação de serviço de utilidade pública em benefício de s grupamentos sociais ou profissionais.

II. As entidades de cooperação governamental não integram a estrutura da administração pública indireta, e, dada a natureza jurídica de direito privado que ostentam, não se submetem ao controle do tribunal de contas.

III. Conforme entendimento do STF, as entidades de serviços sociais autônomos integrantes do sistema “S” não se submetem à exigência do concurso público para a contratação de pessoal.

IV. As entidades de serviços sociais autônomos submetem-se a licitações para a realização de contratações, em cumprimento aos estritos termos da Lei n.º 8.666/1993.

Estão certos apenas os itens

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

Comentário:

I. As entidades de cooperação governamental, às quais são destinados recursos oriundos de contribuições parafiscais, têm por finalidade desenvolver atividade social que represente a prestação de serviço de utilidade pública em benefício de certos grupamentos sociais ou profissionais – essa é a descrição correta das atividades dos serviços sociais autônomos – CORRETA;

II. As entidades de cooperação governamental não integram a estrutura da administração pública indireta, e, dada a natureza jurídica de direito privado que ostentam, não se submetem ao controle do tribunal de contas – os serviços sociais autônomos podem eventualmente receber recursos orçamentários. Nesses casos, como esses recursos têm natureza pública, possuem o dever de prestar contas e consequentemente, sujeitam-se à fiscalização do Tribunal de Contas – ERRADA;

III. Conforme entendimento do STF, as entidades de serviços sociais autônomos integrantes do sistema “S” não se submetem à exigência do concurso público para a contratação de pessoal – a contratação de pessoal não se dá por meio de concurso público, mas, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União e do STF, deve se realizar por um processo seletivo, ainda que de forma simplificada, mas que garanta a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da publicidade, da moralidade, da impessoalidade, da finalidade e da isonomia – CORRETA;



IV. As entidades de serviços sociais autônomos submetem-se a licitações para a realização de contratações, em cumprimento aos estritos termos da Lei n.º 8.666/1993 – o Tribunal de Contas da União entende que essas entidades não se submetem completamente à Lei 8.666/1993, mas devem observar regulamentos próprios, devidamente publicados, os quais devem se pautar nos princípios gerais do processo licitatório e nos princípios relativos à Administração Pública, em especial os da legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia e publicidade – ERRADA.

Estão corretas, portanto, as afirmativas I e III.

Gabarito: alternativa B.

19. (Cebraspe – TCE PE/2017) As organizações da sociedade civil de interesse público têm natureza jurídica de autarquias públicas.

Comentário:

O título de “OSCIP” trata-se de uma qualificação jurídica dada a pessoas jurídicas de **direito privado**, sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa de particulares, para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado com incentivo e fiscalização do Poder Público, mediante vínculo jurídico instituído por meio de termo de parceria. Não tem natureza de autarquias, portanto.

Gabarito: errado.

20. (Cebraspe – SERES PE/2017) Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tenha sido instituída por iniciativa de particulares e que receba delegação do Poder Público mediante contrato de gestão para desempenhar serviço público de natureza social denomina-se

- a) organização social.
- b) entidade de apoio.
- c) empresa pública.
- d) organização da sociedade civil de interesse público.
- e) serviço social autônomo.

Comentário:

A banca seguiu o conceito de Di Pietro, que define que a “organização social é a qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe delegação do Poder Público, mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço público de natureza social. Nenhuma entidade nasce com o nome de organização social; a entidade é criada como associação ou fundação e, habilitando-se perante o Poder Público, recebe a qualificação; trata-se de título jurídico outorgado e cancelado pelo Poder Público”.

Gabarito: alternativa A.



21. (Cebraspe – TRE BA/2017) O Poder Público deferiu título de organização social a uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cuja atividade é dirigida à preservação do meio ambiente. Considerando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que eventuais trabalhadores contratados pela referida entidade após a qualificação serão considerados

- a) agentes honoríficos, sendo facultativa a promoção de processo seletivo objetivo e impessoal.
- b) empregados públicos, sujeitos à regra constitucional do concurso público.
- c) servidores públicos, sujeitos à regra constitucional do concurso público.
- d) empregados privados, selecionados mediante processo seletivo objetivo e impessoal.
- e) empregados privados, sendo facultativa a promoção de processo seletivo objetivo e impessoal.

Comentário:

O STF decidiu que “os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal”.

Gabarito: alternativa D.

22. (Cebraspe – MPE RR/2017) Determinado estado da Federação pretende propor a celebração de parceria com uma organização da sociedade civil na área de preservação do meio ambiente, visando à consecução de interesse público e recíproco. Tal parceria envolverá o repasse de recursos financeiros do estado para a organização. Nessa situação, deverá ser firmado o instrumento denominado

- a) termo de parceria, realizado mediante prévio chamamento público.
- b) termo de colaboração, realizado mediante prévio chamamento público.
- c) convênio, que dependerá de prévia licitação.
- d) acordo de cooperação, que prescinde de licitação.

Comentário:

De acordo com o art. 2º, XII, da Lei 13.019/2014, o **chamamento público** é o procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de **termo de colaboração ou de fomento**, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Gabarito: alternativa B.

23. (Cebraspe – Prefeitura de Fortaleza - CE/2017) No caso de parceria a ser firmada entre a administração pública e organização da sociedade civil, se não houver transferências voluntárias de



recursos, deverá ser utilizado o instrumento jurídico estabelecido em lei denominado acordo de cooperação.

Comentário:

O acordo de cooperação é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que **não envolvam a transferência de recursos financeiros**.

Gabarito: correto.

24. (Cebbraspe – TJ PR/2017) Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, assinale a opção correta.

- a) Segundo o STF, o procedimento de qualificação pelo poder público de entidades privadas como OS prescinde de licitação.
- b) Segundo o STF, as atividades de saúde, ensino e cultura devem ser viabilizadas por intervenção direta do Estado, não podendo a execução desses serviços essenciais ser realizada por meio de convênios com organizações sociais.
- c) Cumpridos os requisitos legais, caso uma OS requeira a qualificação como OSCIP, o poder público deverá outorgar-lhe o referido título, pois se trata de decisão vinculada do ministro da Justiça.
- d) Caso uma OSCIP ajuíze ação cível comum de rito ordinário, o foro competente para o julgamento da causa será a vara da fazenda pública, se existente na respectiva comarca, já que se trata de uma entidade que integra a administração pública

Comentário:

- a) qualificação como OS depende de aprovação do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado (esse Ministério foi extinto e suas atribuições foram absorvidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). A Lei 9.637/1998 dispõe que a aprovação dependerá do juízo de conveniência e oportunidade das autoridades acima mencionadas (art. 2º, II), ou seja, trata-se de decisão discricionária da Administração. Nesse contexto, a qualificação de uma entidade paraestatal como organização social não exige licitação. No mesmo contexto, a contratação dos servidores contemplados no contrato de gestão também independe de licitação, na forma do art. 24, XXIV, da Lei 8.666/93. Logo, de fato, o procedimento prescinde de licitação – CORRETA;
- b) as organizações sociais podem prestar serviços na área da saúde, uma vez que se trata de serviço de interesse público, mas não privativo de Estado – ERRADA;
- c) de acordo com a Lei 9.790/99, art. 2º, IX, não é permitido que uma OS se qualifique como OSCIP – ERRADA;
- d) a OSCIP é uma qualificação jurídica dada a pessoas jurídicas de direito privado, não integrantes da administração pública – ERRADA.



Gabarito: alternativa A.

25. (Cebraspe – TRE PE/2017) Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, não integrante da administração pública, que atua na área de ensino e pode contratar diretamente com o poder público por dispensa de licitação, para a prestação de serviços contemplados no contrato de gestão firmado com o ente público, é denominada

- a) sociedade de economia mista.
- b) instituição comunitária de educação superior.
- c) organização da sociedade civil.
- d) organização social.
- e) organização da sociedade civil de interesse público.

Comentário:

Para responder ao quesito bastava conhecer o conteúdo do art. 24, XXIV, da Lei 8.666/1993:

Art. 24. É dispensável a licitação: [...] XXIV – para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.

Com efeito, de acordo com o art. 1º da Lei 9.637/1998, as organizações sociais desempenham atividades dirigidas ao ENSINO, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.

Portanto, o gabarito é a letra D.

As sociedades de economia mista são pessoas administrativas de direito privado que integram a Administração Pública, atuando no setor econômico em sentido amplo. As instituições comunitárias de ensino superior (ICES) são uma espécie de instituições comunitárias, que firmam termo de parceria com o Estado e que atuam no âmbito do ensino superior (a disciplina legal dessas entidades consta na Lei 12.881/2013). Por sua vez, as organizações da sociedade civil formam um gênero que comporta várias espécies de entidades privadas sem fins lucrativos. Em relação a essas entidades, existe o novo Marco Regulatório, constante na Lei 13.019/2014. Tais entidades também podem firmar algum tipo de parceria com o Estado, mas os nomes dos instrumentos são diferentes (termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação); e elas também não são contratadas por dispensa de licitação. Por fim, as organizações da sociedade civil de interesse público (Oscip) também são entidades privadas sem fins lucrativos, porém não são contratadas por dispensa de licitação e o instrumento que firmam com o Estado é o termo de parceria.

Gabarito: alternativa D.

26. (Cebraspe – TRF 1ª Região/2017) São exemplos de entidades paraestatais os serviços sociais autônomos, como o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).



Comentário:

Os serviços sociais autônomos são entes paraestatais, com personalidade jurídica de direito privado, que atuam no campo de assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais. São exemplos as entidades do “Sistema S”, como é o caso do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai; Serviço Social do Comércio – Sesc; Serviço Social da Indústria – Sesi; Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio – Senac.

Gabarito: correto.

27. (Cebraspe – TRE GO/2015) Às organizações sociais é vedada a finalidade de lucro, devendo ser suas atividades estatutárias dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.

Comentário:

Existem três requisitos para que uma entidade possa ser qualificada como organização social: (i) deve ter personalidade jurídica de direito privado; (ii) não pode ter finalidade lucrativa; (iii) deve atuar nas atividades de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura ou saúde.

Dessa forma, podemos notar que o item está correto, pois descreveu duas características que uma entidade precisa para ser organização social (vedação ao lucro e tipo de atividade desempenhada).

Ademais, ainda que esteja incompleta a questão, ela não está errada, uma vez que não houve menção de que esses seriam todos os requisitos para a qualificação. Assim, de fato uma organização social não pode ter lucro e suas atividades devem ser uma dessas mencionadas na questão.

Gabarito: correto.

28. (Cebraspe – TRE GO/2015) As organizações da sociedade civil de interesse público são pessoas jurídicas de direito privado que firmam contrato de gestão com o poder público, com a finalidade de firmar parceria entre as partes, objetivando o fomento e a execução de atividades de interesse social, sem fins lucrativos.

Comentário:

O instrumento utilizado para firmar o vínculo do Estado com uma organização da sociedade civil de interesse público é o termo de parceria. O contrato de gestão, por outro lado, é utilizado para firmar o vínculo com as organizações sociais. Por isso a questão está errada. O restante das informações, porém, está correto.

Gabarito: errado.



29. (Cebraspe – TRE GO/2015) Entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito público ou privado que atuam ao lado do Estado, executando atividades de interesse público, porém não privativos do ente estatal.

Comentário:

As entidades paraestatais são entidades privadas e, portanto, possuem personalidade jurídica de direito privado. Assim, não existe entidade paraestatal de direito público.

O restante da questão está correto, pois elas atuam ao lado do Estado e executam atividades de interesse público, mas que não sejam privativas de Estado. Por exemplo, uma entidade paraestatal não pode realizar a regulação de serviços públicos, pois tal atribuição é privativa do ente estatal. Por outro lado, elas podem prestar serviços na área da saúde, uma vez que se trata de serviço de interesse público, mas não privativo de Estado.

Gabarito: errado.

Obrigado!

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram





QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC – TRT PE/2018) De acordo com a Lei nº 13.019/2014,

- a) qualquer organização da sociedade civil pode celebrar parceria com a Administração pública, podendo se materializar mediante convênio ou contrato.
- b) as entidades da sociedade civil devem ser qualificadas como organizações sociais para celebrarem parcerias regidas por esse diploma legal com os entes públicos quando envolverem o repasse de recursos financeiros.
- c) as parcerias firmadas entre poder público e entidades da sociedade civil regidas por esse diploma legal dependem da previsão de repasse de recursos financeiros para realização das atividades.
- d) os instrumentos de parceria previstos nesse diploma legal se destinam a disciplinar a realização de atividades de interesse público e recíproco, nem todos envolvendo o repasse de recursos financeiros em favor da organização da sociedade civil.
- e) a celebração de acordos ou termos de cooperação com entidades da sociedade civil configura hipótese expressa de dispensa de licitação, diferentemente do termo de fomento, que exige a realização de um chamamento para escolha da organização que melhor desempenhará as atividades de interesse público.

Comentário:

- a) a Lei 13.019/2014 apresenta uma série de limitações quanto às entidades que podem firmar parcerias com a Administração e ainda prevê instrumentos específicos, quais sejam: (i) termo de colaboração; (ii) termo de fomento; (iii) acordo de cooperação. Logo, não a parceria, no âmbito da Lei 13.019/2014, não ocorre por meio de convênio nem contrato – ERRADA;
- b) as parcerias previstas não Regime de Parcerias (Lei 13.019/2014) não se confundem com o contrato de gestão, previsto na Lei 9.637/1998 – ERRADA;
- c) nem sempre! No caso de acordo de cooperação, não haverá transferência de recursos financeiros – ERRADA;
- d) perfeito! Conforme vimos acima, o acordo de cooperação não tem transferência de recursos financeiros, e é uma das modalidades de parcerias da Lei 13.019/2014 – CORRETA;
- e) diferentemente do que ocorre com o contrato de gestão, a Lei 13.019/2014 não criou hipótese expressa de dispensa de licitação para as parcerias previstas em seu regime. Isso não significa que tem que licitar, mas apenas que não é hipótese expressa de dispensa de licitação (lembrando que a Lei 14.133/2021 não prevê mais dispensa de licitação para firmar contrato de gestão com organização social). Não obstante, a



Lei 13.019/2014 prevê um instrumento objetivo de seleção da entidade, conhecido como chamamento público, que deve ser realizado, em regra, quando houver transferência de recursos financeiros e houver mais de uma entidade capaz de cumprir os objetivos desejados pelo poder público – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

2. (FCC – TRT 21ª Região (RN)/2017) Pretende um determinado Município realizar procedimento para identificação, no setor privado, de pessoa jurídica apta a gerir uma unidade de reabilitação recém construída pelo ente no bojo de seu Programa “Cuidar, Reabilitar e Incluir”. Uma possível solução para a municipalidade seria a realização de

- a) convênio administrativo com pessoa jurídica que tenha expertise para a gestão do equipamento público e prestação dos serviços públicos daquela natureza, mediante remuneração estipulada pelo número de munícipes atendidos.
- b) procedimento de chamamento para seleção e posterior celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil, para a realização das finalidades de interesse público comum e recíprocas de gestão do equipamento público e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa.
- c) licitação para contratação de organização da sociedade civil sem fins lucrativos, em razão da finalidade social da contratação, para prestação dos serviços de gestão e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa, limitada a remuneração ao equivalente ao custo da pessoa jurídica.
- d) contratação direta, por meio de dispensa de licitação, com entidade da sociedade civil sem fins lucrativos que preencha os requisitos de notoriedade e apresente comprovada experiência na execução do objeto que se pretende contratar.
- e) procedimento de credenciamento para identificação das pessoas jurídicas aptas à realização dos serviços especializados buscados pelo Município, de modo que possam ser firmados contratos por prazo certo e subsequentes com todos os integrantes da lista.

Comentário:

- a) os convênios, a partir da vigência da Lei 13.019/14, somente podem ser celebrados entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas – ERRADA;
- b) o chamamento público é o procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento. É um procedimento semelhante a uma licitação, apto a gerir o objeto mencionado no enunciado – CORRETA;
- c) e d) na forma do art. 84 da Lei 13.019/14, não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 (e, por conseguinte, na Lei 14.133/2021) – ERRADAS;
- e) na situação do enunciado, não estão presentes os pressupostos para o credenciamento. Ademais, o credenciamento é hipótese de inexigibilidade de licitação, tendo em vista a inviabilidade de competição – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

Concluimos por hoje.



Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES PARA FIXAÇÃO



1. (FCC – PGE GO/2024) A propósito das parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC), a Lei federal nº 13.019/2014 dispõe, no que tange ao chamamento público:

- A) A comissão de seleção para o chamamento público deve ser composta exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da Administração Pública.
- B) Dentre os critérios que obrigatoriamente devem ser utilizados no chamamento público está a metodologia de trabalho adotada pelo parceiro.
- C) É inexigível o chamamento público nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social.
- D) A realização de procedimento prévio de manifestação de interesse social dispensa a realização de posterior chamamento público.
- E) O chamamento pode ser restrito à participação de concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria.

Comentário:

- a) Errada. A lei diz que, na composição da comissão de seleção, será assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública (art. 2º, X). Então, não está certo dizer que a comissão será formada exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da Administração Pública.
- b) Errada. Esse critério não é citado no art. 23 da Lei, que estabelece critérios e características a serem seguidos pela Administração. Segundo a Lei, sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes características: I - objetos; II - metas; III - custos; IV - indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados.
- c) Errada. Na verdade, é **dispensável** a realização de chamamento público nestes casos, conforme previsão do art. 30, II da Lei.
- d) Errada. A lei prevê que a realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração. Então, não há a dispensa da realização posterior do chamamento, mas apenas a previsão de que não implica necessariamente na sua execução.



e) Certa. Essa é a previsão exata do art. 24, § 2º, II: “Art. 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. § 2º É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos: II - **o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais**”.

Gabarito: alternativa E.

2. (FCC – Prefeitura de J. Guararapes/2024) A luz da disciplina estabelecida pela Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, o estabelecimento de parceria entre a Administração Pública e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, em mútua cooperação, para fins de interesse público e recíproco, quando materializado mediante termo de fomento,

- A) deve ser substituído por contrato de gestão, após a seleção de entidade que apresente a melhor proposta em chamamento público.
- B) envolve a transferência de recursos em parcerias propostas pelas organizações da sociedade civil.
- C) não pressupõe a transferência de recursos, mas apenas a cessão de servidores para a gestão de equipamento público.
- D) decorre de parceria cujos termos são estabelecidos pela Administração Pública, que pode ou não envolver transferência de recursos.
- E) prevê benefício de natureza tributária ou subvenção econômica, vedada a transferência direta de recursos.

Comentário:

a) Errada. O termo de fomento é um dos instrumentos previstos na Lei 13.019/2014 para parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil. Ele não deve ser substituído por contrato de gestão, pois este último é utilizado para parcerias com organizações sociais (OS), nos termos da Lei 9.637/1998. Além disso, a própria Lei 13.019/2014 não se aplica aos contratos de gestão (art. 3º, III).

b) Certa. O termo de fomento é o instrumento utilizado para parcerias que envolvem a transferência de recursos financeiros, quando a iniciativa da parceria parte da própria organização da sociedade civil (art. 2º, VIII).

c) Errada. O termo de fomento, diferentemente do acordo de cooperação, envolve a transferência de recursos. O acordo de cooperação, por outro lado, não envolve a transferência de recursos financeiros (art. 2º, VIII-A).

d) Errada. O termo de fomento não é estabelecido pela administração pública, mas proposto pela organização da sociedade civil e envolve a transferência de recursos financeiros.

e) Errada. O termo de fomento envolve transferência direta de recursos (art. 2º, VIII).



Gabarito: alternativa B.

3. (FCC – Prefeitura de J. Guararapes/2024) À realização de um evento esportivo anual, em que se identifique interesse público, sob coordenação a responsabilidade de uma organização da sociedade civil, sem que haja participação do Poder Público na concepção e organização propostas, pode ser viabilizada, nos termos da Lei nº 13.019/2014, por meio de

A) contrato de cooperação, parceria admitida quando não houver repasse de recursos públicos à entidade, apenas apoio material por parte do Poder Público ou por meio de disponibilização de imóvel público para a realização do evento.

B) acordo de cooperação, que tem lugar por meio de repasse de recursos financeiros, não se admitindo trespasse de bens móveis ou imóveis.

C) termo de cooperação técnica, por meio do qual a Administração Pública repassa recursos financeiros e materiais à entidade privada, para a organização e realização do evento, mediante posterior prestação de contas, podendo ou não ser precedido de chamamento público.

D) termo de colaboração, instrumento que tem lugar quando a organização da sociedade civil propõe a parceria e se responsabiliza por ela.

E) termo de fomento, instrumento de parceria de iniciativa da sociedade civil, em regra precedido de chamamento público, mas que pode admitir dispersa ou inexigibilidade desse procedimento.

Comentário:

A questão não deixa claro se haverá ou não transferência de recursos. Logo, vamos ter que buscar as informações em cada alternativa:

a) Errada. O instrumento correto para parcerias sem repasse de recursos financeiros é o **acordo de cooperação** (art. 2º, VIII-A da Lei 13.019/2014). Além disso, a Lei não prevê a figura do "contrato de cooperação" como instrumento específico de parceria.

b) Errada. O acordo de cooperação é o instrumento adequado quando **não há transferência de recursos financeiros** (art. 2º, VIII-A).

c) Errada. O termo correto seria termo de fomento (art. 2º, VIII) ou o termo de colaboração (art. 2º, VII), pois envolvem transferências de recursos financeiros. A Lei 13.019/2014 não prevê a figura do "termo de cooperação técnica" como instrumento específico.

d) Errada. O termo de colaboração é usado quando a iniciativa da parceria parte da Administração Pública (art. 2º, VII), e não da organização da sociedade civil.

e) Certa. O termo de fomento é o instrumento adequado quando a iniciativa da parceria parte da organização da sociedade civil, com transferência de recursos financeiros e, em regra, precedido de chamamento público (art. 2º, VIII e art. 24).

Gabarito: alternativa E.



4. (FCC – TRT 7/2024) Considere que uma organização da sociedade civil pretenda celebrar acordo de cooperação com a Administração, nos termos disciplinados pela Lei nº 13.019/2014. Tendo em vista a disciplina estabelecida no referido diploma legal, tem-se que:

- A) O instrumento formaliza parceria decorrente de manifestação de interesse da organização da sociedade civil, diversamente do termo de fomento, que é firmado quando a proposta da parceria é de iniciativa da Administração.
- B) Por se tratar de instrumento que envolve a transferência de recursos públicos à entidade, é necessário a prévia instauração de chamamento público.
- C) Trata-se de instrumento decorrente de iniciativa individualizada da entidade, para finalidade específica, de forma que, embora envolva transferência de recursos, dispensa chamamento público.
- D) O instrumento em questão presta-se a formalizar a parceria para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
- E) O instrumento permitirá a cessão de bens públicos e servidores para a organização da sociedade civil, porém não a transferência direta de recursos financeiros.

Comentário:

- a) Errada. O termo de fomento é o instrumento que resulta de uma proposta da organização da sociedade civil (OSC), enquanto o termo de colaboração é aquele cuja iniciativa parte da administração pública (art. 2º, VII e VIII). Já o acordo de cooperação pode ser celebrado tanto por iniciativa da OSC quanto da administração pública, desde que não envolva a transferência de recursos financeiros (art. 2º, VIII-A).
- b) Errada. O acordo de cooperação não envolve transferência de recursos financeiros (art. 2º, VIII-A). Apenas os termos de fomento e colaboração requerem chamamento público como regra geral (art. 24).
- c) Errada. O acordo de cooperação não envolve a transferência de recursos financeiros.
- d) Certa. O acordo de cooperação é o instrumento previsto na Lei 13.019/2014 para parcerias que não envolvem transferência de recursos financeiros, sendo usado para formalizar colaborações de interesse público e recíproco (art. 2º, VIII-A).
- e) Errada. De fato, nos acordos de cooperação não haverá transferências de recursos financeiros. Contudo, não há previsão de cessão de bens públicos e de servidores para a organização da sociedade civil.

Gabarito: alternativa D.

5. (FCC – TRT 7/2024) Considere que a secretaria responsável pelas políticas públicas sociais e de esportes de um município pretenda firmar parceria com uma entidade sem fins lucrativos, com a finalidade de implementação de projetos de formação de jovens atletas, destinada à população vulnerável. Nos termos do que dispõe a Lei nº 13.019/2014, o órgão público poderá

- A) realizar licitação para a celebração de acordo de colaboração, caso a parceria envolva a transferência de recursos para a organização da sociedade civil.
- B) realizar chamamento público para a celebração de termo de colaboração com a entidade.



C) firmar termo de fomento com uma organização da sociedade civil cujo objeto institucional envolva a atuação aderente com a parceria, não sendo necessário procedimento de escolha em razão da não onerosidade do instrumento.

D) realizar chamamento público para a celebração de termo de cooperação com a entidade.

E) instaurar procedimento de manifestação de interesse privado, para que as entidades sem fins lucrativos apresentem suas propostas, com vistas à celebração de acordo de cooperação.

Comentário:

a) Errada. O instrumento correto para a parceria em questão seria um termo de colaboração, pois a iniciativa é da administração pública e há transferência de recursos (art. 2º, VII da Lei 13.019/2014). Além disso, as parcerias regidas pela Lei 13.019/2014 não são firmadas por meio de licitação, mas sim por chamamento público (art. 24).

b) Certa. Isso mesmo. O termo de colaboração é o instrumento adequado quando a iniciativa da parceria parte da administração pública e envolve a transferência de recursos financeiros (art. 2º, VII). Além disso, a celebração de termos de colaboração deve ser precedida de chamamento público, salvo exceções previstas na lei (art. 24).

c) Errada. O termo de fomento se aplica quando a iniciativa parte da organização da sociedade civil, o que não ocorre no caso apresentado (art. 2º, VIII). Além disso, o termo de fomento envolve transferência de recursos e, como regra, também exige chamamento público (art. 24).

d) Errada. O termo de cooperação não é um instrumento previsto na Lei 13.019/2014. O que existe é o acordo de cooperação, que é utilizado quando não há transferência de recursos financeiros (art. 2º, VIII-A). No caso apresentado, há transferência de recursos, o que inviabiliza essa opção.

e) Errada. O procedimento de manifestação de interesse social (art. 18) permite que organizações apresentem sugestões de parcerias à administração pública, mas não substitui o chamamento público. Além disso, o acordo de cooperação não envolve transferência de recursos, tornando-o inadequado para o caso apresentado (art. 2º, VIII-A).

Gabarito: alternativa B.

6. (FCC – TRT 7/2024) São elegíveis para a celebração de instrumentos de parcerias regidos pela Lei nº 13.019/2014;

A) entidades privadas que não gerem resultados lucrativos, excluída apuração e distribuição de lucros entre os empregados da pessoa jurídica.

B) organizações religiosas cujo escopo institucional inclua atividades de cunho social e de Interesse público.

C) organizações da sociedade civil religiosas que se dediquem a projetos e iniciativas de natureza social e assistencial distintos das finalidades religiosas.

D) cooperativas de qualquer natureza, com capital social inferior a R\$ 100.000,00, em razão da relevância dessa pessoa jurídica na sociedade.



E) entidades privadas que não distribuam lucros, dividendos ou parcelas de seu patrimônio entre seus diretores e sócios, admitida, apenas, essa repartição em favor dos empregados permanentes.

Comentário:

a) Errada. A Lei 13.019/2014 estabelece que organizações da sociedade civil não podem distribuir lucros, dividendos ou qualquer parcela de seu patrimônio entre sócios, diretores, conselheiros, empregados, doadores ou terceiros eventuais (art. 2º, I, "a"). Portanto, não cabe a "distribuição de lucros".

b) Errada. A Lei permite que organizações religiosas celebrem parcerias, mas somente se desenvolverem atividades ou projetos de interesse público e social, **distintos das finalidades exclusivamente religiosas** (art. 2º, I, "c"). A alternativa, ao afirmar que basta que o escopo institucional da organização inclua atividades de cunho social, sem especificar a separação das finalidades religiosas, não expressa corretamente a exigência da lei.

c) Certa. Organizações religiosas podem celebrar parcerias com a administração pública, desde que desenvolvam atividades ou projetos de interesse público e social, distintos dos destinados a fins exclusivamente religiosos (art. 2º, I, "c").

d) Errada. A Lei 13.019/2014 permite a celebração de parcerias apenas com determinados tipos de cooperativas, como aquelas integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade social, além das voltadas para educação e capacitação de trabalhadores rurais (art. 2º, I, "b"). Não há qualquer exigência ou referência ao capital social de R\$ 100.000,00 como critério de elegibilidade.

e) Errada. A Lei 13.019/2014 veda qualquer tipo de distribuição de resultados, excedentes operacionais ou patrimônio, inclusive para empregados permanentes (art. 2º, I, "a"). Assim, a permissão para repartição em favor dos empregados torna a alternativa incorreta.

Gabarito: alternativa C.

7. (FCC – TRT 18/2023) À parceria firmada entre a Administração Pública e uma organização da sociedade civil, para desempenho de atividades de interesse público, em mútua cooperação, não caracterizando delegação de serviço público, dá-se o nome de

A) acordo de colaboração, quando não houver previsão de transferência de recursos públicos para a organização da sociedade civil.

B) termo de fomento, quando não houver previsão de transferência de recursos públicos para a organização da sociedade civil.

C) termo de acordo de cooperação, quando a parceria envolver mais de um órgão ou entidade pública, independentemente da transferência de recursos públicos.

D) termo de colaboração, quando a iniciativa partir da Administração Pública e houver previsão de transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil.

E) termo de fomento, quando a iniciativa partir da Administração Pública e houver previsão de transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil.

Comentário:



- a) Errada. A Lei 13.019/2014 não prevê "acordo de colaboração" como instrumento de parceria. O instrumento correto para parcerias sem transferência de recursos é o **acordo de cooperação** (art. 2º, VIII-A).
- b) Errada. O **termo de fomento** sempre envolve a transferência de recursos financeiros e é firmado quando a iniciativa da parceria parte da organização da sociedade civil (art. 2º, VIII).
- c) Errada. A Lei 13.019/2014 não prevê "termo de acordo de cooperação" como instrumento específico.
- d) Certa. O termo de colaboração é o instrumento adequado quando a iniciativa da parceria parte da administração pública e envolve a transferência de recursos financeiros (art. 2º, VII).
- e) Errada. O termo de fomento ocorre quando a iniciativa da parceria parte da organização da sociedade civil, e não da administração pública.

Gabarito: alternativa D.

8. (FCC – PGE AM/2022) A Lei nº 13.019/2014 estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração pública e as organizações da sociedade civil. Tal diploma prevê o procedimento de manifestação de interesse social, estatuinto que

- A) a proposição ou a participação no referido procedimento não impede a organização da sociedade civil de participar no chamamento público subsequente.
- B) se trata de procedimento prévio obrigatório nas parcerias em que haja repasse de recursos financeiros.
- C) é direito subjetivo dos participantes, a realização do chamamento público subsequente, uma vez finalizado o procedimento.
- D) o edital de chamamento público subsequente poderá limitar a participação daquelas entidades que manifestaram interesse no procedimento previamente realizado.
- E) a realização de tal procedimento torna dispensável o chamamento público, permitindo que a entidade proponente seja escolhida diretamente para celebrar a parceria.

Comentário:

- a) Certa. De acordo com o art. 21, § 2º da Lei 13.019/2014, a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS) não impede que a organização da sociedade civil participe do chamamento público posterior.
- b) Errada. O PMIS não é um procedimento obrigatório, mas sim um mecanismo opcional para que organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos possam apresentar propostas ao poder público. A realização do chamamento público não depende necessariamente da existência desse procedimento (art. 18 e art. 21, § 3º).
- c) Errada. O PMIS não obriga a administração pública a realizar o chamamento público. O art. 21 da Lei 13.019/2014 estabelece que a realização desse procedimento não implica necessariamente na execução do chamamento público, que ocorrerá conforme os interesses da administração.



d) Errada. Pelo contrário, o art. 21, § 2º da Lei 13.019/2014 garante que a participação no PMIS não restringe a participação das organizações da sociedade civil no chamamento público subsequente.

e) Errada. O art. 21, § 1º da Lei 13.019/2014 é claro ao afirmar que o PMIS não dispensa a convocação por meio de chamamento público para a celebração da parceria.

Gabarito: alternativa A.

9. (FCC – PGM Teresina/2022) A Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que instituiu o procedimento de Manifestação de Interesse Social, de caráter prévio à celebração de parcerias, estabelece:

A) Trata-se de procedimento destinado a selecionar, de maneira competitiva e impessoal, organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.

B) Por meio de tal procedimento, as organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas privadas e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria.

C) A organização da sociedade civil que apresentar proposta, por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, fica impedida de participar de eventual chamamento público subsequente.

D) A Administração poderá, quando se afigurar conveniente, condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social.

E) A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da Administração.

Comentário:

a) Errada. O Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS) não é um mecanismo de seleção de organizações para a parceria, mas sim um meio pelo qual organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos podem apresentar propostas à administração pública para que esta avalie a possibilidade de realizar um chamamento público (art. 18 da Lei 13.019/2014). Logo, o procedimento de seleção é o chamamento público.

b) Errada. As empresas privadas não constam do rol do art. 18: “É instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria”.

c) Errada. O art. 21, § 2º, da Lei 13.019/2014 determina expressamente que a participação no PMIS não impede a organização de participar do chamamento público subsequente.

d) Errada. Nos termos do art. 21, §3º da Lei 13.019, é vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social.



e) Certa. Esse é o exato teor do art. 21: “A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da administração”.

Gabarito: alternativa E.

10. (FCC – SEFAZ AP/2022) Considere que determinado Estado da Federação esteja executando programa sócio- habitacional destinado à população de baixa renda irregularmente instalada em núcleos urbanos informais. Referido programa envolve, além da construção de unidades habitacionais, disponibilização de cursos de capacitação profissional em áreas com demanda de mão de obra previamente mapeada, a exemplo dos setores de tecnologia e inovação. Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, voltada para a área de capacitação profissional, que arrecadou recursos financeiros consideráveis em evento internacional recentemente realizado, procurou representantes daquele ente federativo com pretensão de convergir esforços para o sucesso do programa. Como possível solução para a concretização da pretensão da mencionada organização,

A) não se poderia cogitar da doação de recursos diretamente ao ente federativo, uma vez que a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, vedou os entes públicos de receberem transferências gratuitas de bens e direitos, quando realizados por pessoas jurídicas de direito privado.

B) a celebração de termo de colaboração, regido pela Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, possibilita que a pessoa jurídica de direito privado que propôs a parceria transfira, ao ente público, bens, recursos financeiros e mão de obra para viabilizar a execução de parte do programa.

C) está a formalização de acordo de cooperação entre a pessoa jurídica de direito privado e o ente público, nos termos da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, por meio do qual a organização da sociedade civil poderá custear e executar cursos de capacitação profissional destinados ao público atendido pelo programa.

D) a participação da organização da sociedade civil deveria ficar restrita à transferência voluntária e gratuita de recursos financeiros ao ente público, destinados exclusivamente para atividades abrangidas pelas finalidades estatutárias da pessoa jurídica de direito privado.

E) é vedada a celebração de convênio, porque este instrumento é restrito a entes com personalidade jurídica de direito público, admissível apenas excepcionalmente a empresas estatais, porque dotadas de personalidade jurídica híbrida.

Comentário:

a) Errada. A Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) não proíbe transferências gratuitas de bens e direitos para entes públicos por parte de pessoas jurídicas de direito privado.

b) Errada. O termo de colaboração ocorre quando a iniciativa da parceria parte da administração pública e envolve transferência de recursos financeiros do poder público para a organização da sociedade civil (art. 2º, VII). No caso apresentado, a organização da sociedade civil é quem deseja contribuir, sem que haja repasse estatal, o que indica que o instrumento correto seria o acordo de cooperação.



c) Certa. O acordo de cooperação é o instrumento adequado quando não há transferência de recursos financeiros do poder público para a organização da sociedade civil (art. 2º, VIII-A). Pelo enunciado, a entidade já obteve recursos previamente. Portanto, podemos deduzir que ela não necessita de recursos do Estado, motivo pelo qual cabe a adoção do acordo de cooperação.

d) Errada. A organização da sociedade civil pode contribuir para o projeto de outras formas além da mera doação de recursos financeiros, como por meio da execução direta de atividades e disponibilização de serviços, o que é permitido pelo acordo de cooperação (art. 2º, VIII-A).

e) Errada. As empresas estatais possuem personalidade jurídica de **direito privado**. Ademais, a CF autoriza a celebração de convênios com instituições privadas, na forma do art. 199, §1º: “As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou **convênio**, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”. Há ainda outras utilizações dos convênios, conforme disciplinado em vários atos normativos.

Gabarito: alternativa C.

11. (FCC – SEFAZ PE/2022) A Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, estabelece o regime jurídico para parcerias firmadas entre a Administração Pública e organizações da sociedade civil, instituindo, dentre outras, normas de gestão para as instituições interessadas, procedimentais para a celebração dos instrumentos, de execução e de fiscalização. Destaca-se a possibilidade de

A) aplicação de sanções contra a organização da sociedade civil que descumprir as obrigações assumidas na parceria, ainda que não especificadas no respectivo plano de trabalho, em razão da natureza contratual do ajuste principal.

B) caracterização de ato de improbidade no caso de servidor público que intencional e inveridicamente declara a impossibilidade de realização de chamamento público para favorecer determinada organização da sociedade civil a lograr êxito na formalização de termo de colaboração com a Administração Pública.

C) fiscalização dos instrumentos pelos Tribunais de Contas competentes, desde que os termos de parcerias tenham sido precedidos de chamamento público e envolvam repasse de recursos públicos às organizações da sociedade civil.

D) instituição de sanções administrativas e financeiras pela Administração Pública, a exemplo de suspensão de participação em chamamentos públicos e impedimento de celebração de parcerias, a contar da data de apresentação da prestação de contas, independentemente de prescrição.

E) aplicação das sanções previstas na lei de improbidade, por extensão, apenas no caso das parcerias que envolvam repasse de recursos públicos cuja execução não seja aderente às diretrizes e ao cronograma do plano de trabalho.

Comentário:

a) Errada. As sanções aplicáveis às organizações da sociedade civil devem estar expressamente previstas no plano de trabalho e no instrumento de parceria (art. 73 da Lei 13.019/2014).

b) Certa. Conforme previsão do art. 11, V, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública frustrar, em



ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros.

c) Errada. O art. 42, XV garante o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

d) Errada. Embora a administração pública possa aplicar sanções como suspensão de participação em chamamentos públicos e impedimento de celebração de novas parcerias, elas devem obedecer aos prazos de prescrição previstos na legislação aplicável (art. 73, §2º da Lei 13.019/2014).

e) Errada. Nos termos do art. 73, pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções (...). Assim, a Lei 13.019/2014 prevê a aplicação de sanções quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específica, estando errada a restrição feita na alternativa.

Gabarito: alternativa B.

12. (FCC – TJ GO/2021) A Associação Goiana de Aeromodelismo, entidade privada sem fins lucrativos, procura a Secretaria da Educação de Goiás, propondo a realização de um projeto de oficinas de aeromodelismo nas escolas estaduais, sendo que tal proposta se coaduna com um dos objetivos de seu estatuto social, referente à “promoção de ações educativas associadas ao aeromodelismo”. Conforme o plano de trabalho proposto para o ajuste, voluntários do quadro da entidade atuarão como instrutores de forma gratuita, cabendo ao órgão estadual fornecer o material de consumo e disponibilizar as instalações para desenvolvimento da atividade. Diante de tais características e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, constata-se que se pretende estabelecer um

A) convênio, visto que houve a apresentação de plano de trabalho pela entidade proponente.

B) termo de parceria, visto que a entidade, por suas características, pode ser considerada uma OSCIP.

C) termo de fomento, haja vista que o projeto foi proposto pela entidade civil.

D) termo de colaboração, visto que o fornecimento de materiais pelo Estado pode ser considerado uma forma de repasse financeiro.

E) acordo de cooperação, visto que o ajuste não implica transferência de recursos financeiros.

Comentário: o acordo de cooperação é o instrumento previsto na Lei 13.019/2014 para parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros (art. 2º, VIII-A). No caso apresentado, a organização da sociedade civil propõe um projeto educativo alinhado ao seu estatuto e não há repasse financeiro, apenas o fornecimento de material e espaço pela administração pública. Isso caracteriza um acordo de cooperação, conforme previsto na Lei 13.019/2014.

Gabarito: alternativa E.



13. (FCC – TJ MS/2020) No âmbito da legislação federal sobre parcerias entre a Administração Pública e organizações não governamentais, considera-se acordo de cooperação o instrumento firmado entre o Poder Público e

- A) entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução de atividades de interesse público previstas na lei das OSCIPs.
- B) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposto pela Administração Pública, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- C) a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades contempladas na lei das Organizações Sociais.
- D) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposto pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- E) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

Comentário:

- a) Errada. O instrumento adequado para parcerias com OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público) é o **termo de parceria**, previsto na Lei 9.790/1999, e não o acordo de cooperação (art. 3º, VI da Lei 13.019/2014).
- b) Errada. Quando há transferência de recursos financeiros e a iniciativa da parceria parte da administração pública, o instrumento correto é o termo de colaboração, conforme o art. 2º, VII da Lei 13.019/2014.
- c) Errada. O instrumento correto para parcerias com organizações sociais (OS) é o **contrato de gestão**, regido pela Lei 9.637/1998, e não o acordo de cooperação (art. 3º, III da Lei 13.019/2014).
- d) Errada. Quando a iniciativa da parceria parte da organização da sociedade civil e envolve transferência de recursos financeiros, o instrumento correto é o **termo de fomento**, conforme o art. 2º, VIII da Lei 13.019/2014.
- e) Certa. O **acordo de cooperação** é o instrumento previsto na Lei 13.019/2014 para parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil quando não há transferência de recursos financeiros. Pode envolver cessão de bens e serviços, mas sem repasse de dinheiro (art. 2º, VIII-A).

Gabarito: alternativa E.

14. (FCC – AFAP/2019) A formalização de termo de colaboração entre a Administração pública e uma organização da sociedade civil, para que esta prossiga com o desenvolvimento de trabalho social de acolhimento de desabrigados, bem como de recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho, mediante prévia capacitação e treinamento,

- A) deve, em regra, ser precedida de chamamento público, além do preenchimento de requisitos formais pela organização da sociedade civil, em observância à transparência.



- B) demanda todas as providências, requisitos e procedimento previstos na Lei nº 8.666/1993.
- C) demanda sempre prévio procedimento de seleção, observada a isonomia e legalidade, na forma prevista na Lei nº 13.019/2017.
- D) exige a elaboração e apresentação de plano de trabalho pela organização da sociedade civil, esta que ficará integralmente responsável pela execução do mesmo, vedada ingerência ou participação do poder público.
- E) pode ser feita diretamente pelo Chefe do Executivo, desde que não surja interferência com as autoridades formalmente competentes, sob pena de ser necessária prévia autorização legislativa.

Comentário:

- a) Certa. A celebração de um **termo de colaboração** deve ser, como regra geral, precedida de chamamento público, conforme previsto no art. 24 da Lei 13.019/2014. Além disso, a organização da sociedade civil precisa atender a requisitos formais para participar da parceria, garantindo transparência e impessoalidade no processo.
- b) Errada. A Lei 13.019/2014 institui um regime jurídico próprio para parcerias com organizações da sociedade civil, não sendo regido integralmente pela Lei de Licitações. Lembrando que a L8666 foi revogada pela Lei 14.133/2021.
- c) Errada. A exigência de chamamento público não é absoluta, pois há hipóteses de dispensa e inexigibilidade, conforme previsto nos artigos 30 e 31 da Lei 13.019/2014.
- d) Errada. Embora a organização da sociedade civil seja responsável pela execução do plano de trabalho, a administração pública mantém a obrigação de monitoramento, avaliação e fiscalização da parceria (art. 58 da Lei 13.019/2014).
- e) Errada. A celebração do termo de colaboração deve seguir os procedimentos previstos na Lei 13.019/2014, incluindo chamamento público e análise técnica, não sendo um ato de livre escolha do Chefe do Executivo. Naturalmente, haverá participação das autoridades formalmente competentes.

Gabarito: alternativa A.

15. (FCC – Pref. Manaus/2019) A celebração de parcerias entre o poder público e organizações da sociedade civil implica assunção de direitos e obrigações para consecução de projetos de interesse público. A Lei nº 13.019/2014 estabeleceu algumas vedações à celebração das modalidades de parceria que instituiu, como forma de prezar pela lisura das relações firmadas pela Administração pública. Ficam impedidas de firmar parcerias nos moldes da legislação mencionada, as organizações da sociedade civil

- A) cujo dirigente tenha sido condenado por ato de improbidade, desde que na modalidade que gera prejuízo ao erário, porque esta exige conduta dolosa.
- B) que tenham sido sancionadas administrativamente, desde que cumulativamente com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública.



- C) cujo dirigente, em representação apresentada ao Tribunal de Contas, tenha sido acusado de conduta violadora da legalidade na execução de contrato com a Administração pública.
- D) cujas contas referentes a outras parcerias firmadas com a Administração pública tenham sido julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas.
- E) que mantenham outros contratos de parceria regidos pela Lei no 13.019/2014 com a Administração pública, como medida de isonomia e igualdade de competição.

Comentário:

- a) Errada. A Lei 13.019/2014 veda a celebração de parcerias com organizações da sociedade civil cujos dirigentes tenham sido condenados por atos de improbidade administrativa, independentemente do tipo de improbidade (art. 39, VII, 'b'). Assim, não se limita apenas aos casos que envolvem prejuízo ao erário.
- b) Errada. A proibição não exige a aplicação cumulativa dessas penalidades. Se a organização da sociedade civil tiver qualquer uma dessas sanções aplicadas, já estará impedida de firmar parceria (art. 39, V).
- c) Errada. A mera acusação em representação ao Tribunal de Contas não é suficiente para impedir a celebração de parceria. O impedimento só ocorre se houver decisão final condenatória que julgue irregularidade insanável na prestação de contas (art. 39, VII, 'a').
- d) Certa. Organizações da sociedade civil cujas contas tenham sido julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas, nos últimos 8 (oito) anos, ficam impedidas de celebrar novas parcerias (art. 39, VI).
- e) Errada. A existência de outras parcerias vigentes não impede a celebração de novos ajustes, desde que atendidos os requisitos legais.

Gabarito: alternativa D.

16. (FCC – TJ AL/2019) De acordo com as disposições da Lei federal nº 13.019/2014, o estabelecimento de parcerias entre o poder público e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, para a execução de planos de trabalho por estas propostos,

- A) se dá mediante termo de fomento, se envolver transferência de recursos públicos, vedada a celebração de convênio para tal finalidade.
- B) não pode envolver, direta ou indiretamente, a transferência de recursos públicos à entidade.
- C) deve ser precedido de procedimento licitatório, na modalidade convite, salvo em se tratando de entidades de assistência social.
- D) deve ser feito mediante contrato de gestão, apenas com entidades pré-qualificadas.
- E) deve ser precedido de chamamento público, obrigando-se o poder público a celebrar termo de parceria com a entidade melhor classificada.

Comentário:

- a) Certa. O termo de fomento é utilizado quando a iniciativa da parceria parte da organização da sociedade civil e há transferência de recursos públicos (art. 2º, VIII da Lei 13.019/2014). Além disso, a Lei 13.019/2014



substituiu os convênios por termos de colaboração e fomento para parcerias com organizações da sociedade civil, conforme estabelecido no art. 35.

b) Errada. A Lei 13.019/2014 prevê transferência de recursos públicos nas parcerias firmadas por meio de termos de fomento e termos de colaboração (art. 2º, VII e VIII).

c) Errada. A celebração de parcerias não segue os procedimentos da Lei de Licitações (art. 84). Em vez disso, a seleção das organizações da sociedade civil ocorre por meio de chamamento público, conforme art. 24 da Lei 13.019/2014.

d) Errada. O contrato de gestão é um instrumento específico para organizações sociais (OS), regido pela Lei 9.637/1998, e não pela Lei 13.019/2014.

e) Errada. Embora o chamamento público seja a regra geral para os termos de colaboração e fomento (art. 24 da Lei 13.019/2014), o poder público não é obrigado a firmar parceria (art. 27, §6º). Dessa forma, a entidade tem mera expectativa de que será convocada. Ademais, o **termo de parceria** é instrumento da Lei das OSCIPs.

Gabarito: alternativa A.

17. (FCC – TRT 6/2018) De acordo com a Lei nº 13.019/2014,

A) qualquer organização da sociedade civil pode celebrar parceria com a Administração pública, podendo se materializar mediante convênio ou contrato.

B) as entidades da sociedade civil devem ser qualificadas como organizações sociais para celebrarem parcerias regidas por esse diploma legal com os entes públicos quando envolverem o repasse de recursos financeiros.

C) as parcerias firmadas entre poder público e entidades da sociedade civil regidas por esse diploma legal dependem da previsão de repasse de recursos financeiros para realização das atividades.

D) os instrumentos de parceria previstos nesse diploma legal se destinam a disciplinar a realização de atividades de interesse público e recíproco, nem todos envolvendo o repasse de recursos financeiros em favor da organização da sociedade civil.

E) a celebração de acordos ou termos de cooperação com entidades da sociedade civil configura hipótese expressa de dispensa de licitação, diferentemente do termo de fomento, que exige a realização de um chamamento para escolha da organização que melhor desempenhará as atividades de interesse público.

Comentário:

a) Errada. Não é qualquer organização da sociedade civil que pode celebrar parceria, pois há critérios e restrições estabelecidos na Lei 13.019/2014, como a exigência de que a entidade seja sem fins lucrativos. Além disso, a Lei 13.019/2014 substituiu os convênios por termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação (art. 35).

b) Errada. As organizações sociais (OS) são regidas pela Lei 9.637/1998, e suas parcerias com o poder público são feitas por contratos de gestão, e não pelos instrumentos da Lei 13.019/2014. A Lei 13.019/2014 aplica-se a organizações da sociedade civil em geral, sem a exigência de que sejam organizações sociais.



c) Errada. A Lei 13.019/2014 prevê parcerias que podem ou não envolver transferência de recursos financeiros. O termo de colaboração e o termo de fomento envolvem repasse de recursos financeiros, enquanto o **acordo de cooperação não envolve** (art. 2º, VII, VIII e VIII-A).

d) Certa. A Lei 13.019/2014 estabelece parcerias para a execução de atividades de interesse público e recíproco (art. 1º). Além disso, nem todas as parcerias envolvem repasse de recursos financeiros. O termo de fomento e o termo de colaboração envolvem transferência de recursos, enquanto o acordo de cooperação não (art. 2º, VII, VIII e VIII-A).

e) Errada. A Lei 13.019/2014 não trata de licitações, pois estabelece um regime jurídico próprio para parcerias com organizações da sociedade civil. O chamamento público é a regra para termos de colaboração e fomento (art. 24), mas há hipóteses de dispensa e inexigibilidade (arts. 30 e 31). Os acordos de cooperação só exigem chamamento público quando envolvem compartilhamento de bens públicos (art. 29). Por fim, observe que a questão fala em “termo de cooperação”, que não é um instrumento previsto na Lei 13.019/2019.

Gabarito: alternativa D.

18. (FCC – TCE RS/2018) Considere que determinada organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, pretenda firmar parceria com o Estado, tendo apresentado a proposta correspondente nos termos da Lei nº 13.019/2014. Identificando interesse público no objeto apresentado, que demandará repasse de recursos pelo ente público, o Estado decidiu tornar pública a proposta, instituindo procedimento de manifestação de interesse social, o que significa que

A) optou, por meio deste ato, pela celebração da parceria, porém não pela escolha do parceiro, a qual resultará da seleção decorrente do procedimento instaurado.

B) procederá à oitiva da sociedade sobre o tema, não estando, contudo, dispensado de instaurar chamamento público para fins de seleção do parceiro que irá firmar o competente termo de fomento.

C) instaurou procedimento tendente à qualificação da entidade autora da proposição, que, se concluído satisfatoriamente, redundará na celebração de termo de colaboração.

D) optou por não firmar a parceria com a entidade solicitante, possivelmente pelo não preenchimento dos requisitos legais exigíveis, porém dará prosseguimento à seleção de outro parceiro para o objeto apresentado.

E) deverá colher sugestões para o aprimoramento do objeto da parceria, devendo, caso decida pelo seu prosseguimento, firmar o competente termo de parceria com o solicitante.

Comentário:

a) Errada. O Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS) não implica na decisão de celebrar a parceria, apenas possibilita que a Administração avalie a viabilidade de um chamamento público (art. 18 da Lei 13.019/2014). Portanto, a realização do PMIS não significa que haverá celebração de parceria nem que houve a escolha do parceiro.

b) Certa. O PMIS permite a participação da sociedade, conforme o art. 20 da Lei 13.019/2014, sendo um instrumento de consulta sobre a viabilidade da proposta. Contudo, o PMIS não substitui o chamamento



público, que continua sendo necessário para a seleção da entidade que firmará o termo de fomento (art. 21, §1º).

c) Errada. O PMIS não é um processo de qualificação da entidade proponente, mas sim um meio para avaliar a pertinência da proposta e a necessidade de chamamento público. Além disso, se a iniciativa da proposta partiu da organização da sociedade civil, o instrumento adequado seria um termo de fomento, e não um termo de colaboração, pois este último é de iniciativa da administração pública (art. 2º, VII e VIII).

d) Errada. O PMIS não implica recusa da entidade proponente, nem tem como objetivo a seleção de outro parceiro. Ele serve para avaliar se o objeto proposto justifica um chamamento público, independentemente de quem tenha apresentado a proposta.

e) Errada. O PMIS não garante que a entidade que apresentou a proposta será escolhida para firmar a parceria. A seleção depende de um chamamento público, caso este ocorra. Além disso, o termo adequado não seria o termo de parceria, pois este é específico para OSCIPs (art. 9º, Lei 9.790/1999).

Gabarito: alternativa B.

19. (FCC – CL DF/2018) Considere que o Distrito Federal pretenda celebrar vínculo de parceria com organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, tendo por objeto ações de inclusão de egressos do sistema penitenciário no mercado de trabalho. De acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.019, de 2014, recebeu proposta de determinada organização que preenche os requisitos estabelecidos no referido diploma legal, com o diagnóstico da situação que se pretende modificar, os benefícios, prazos de execução e a indicação dos recursos públicos que serão demandados. Nesse cenário, caso o Distrito Federal decida pelo prosseguimento do tema, poderá

A) submeter a proposta ao Conselho de Política Pública e, se aprovada, celebrar o correspondente termo de fomento com a proponente.

B) abrir chamamento público, para a seleção da organização da sociedade civil com a qual irá firmar acordo de cooperação.

C) firmar termo de colaboração com a entidade proponente, precedido do necessário procedimento de dispensa de licitação.

D) instauração de Procedimento de Manifestação de Interesse Social, para ouvir a sociedade sobre o tema.

E) instaurar procedimento de qualificação da proponente como organização da sociedade civil e firmar o competente contrato de gestão.

Comentário:

a) Errada. O termo de fomento é utilizado quando a iniciativa da parceria parte da organização da sociedade civil e envolve transferência de recursos financeiros (art. 2º, VIII da Lei 13.019/2014). No entanto, a aprovação pelo Conselho de Política Pública não é um requisito para a celebração do termo de fomento, sendo necessária a realização de chamamento público na maioria dos casos (art. 24).



b) Errada. O acordo de cooperação não envolve repasse de recursos financeiros (art. 2º, VIII-A da Lei 13.019/2014). Como a proposta envolve **demanda de recursos públicos**, o instrumento correto seria um termo de fomento e não um acordo de cooperação.

c) Errada. O **termo de colaboração** é utilizado quando a iniciativa parte da Administração Pública, e neste caso a proposta foi feita pela organização da sociedade civil, o que caracteriza um termo de fomento (art. 2º, VII e VIII da Lei 13.019/2014). Além disso, o chamamento público é a regra, sendo a dispensa um procedimento excepcional (art. 30 da Lei 13.019/2014).

d) Certa. O Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS) é um mecanismo que permite a participação da sociedade na definição de políticas públicas e avaliação da viabilidade de um chamamento público (art. 18 da Lei 13.019/2014). No PMIS, a administração pública pode coletar informações da sociedade antes de tomar uma decisão sobre o chamamento público (art. 20).

e) Errada. O contrato de gestão é um instrumento específico das organizações sociais (OS), regido pela Lei 9.637/1998, e não pela Lei 13.019/2014. Além disso, não há exigência de um procedimento de qualificação para organizações da sociedade civil celebrarem parcerias nos moldes da Lei 13.019/2014.

Gabarito: alternativa D.

20. (FCC – MPE PB/2018) Dispõe a Lei Federal no 13.019/2014 que a celebração de termos de parceria e termos de fomento devem ser precedidas de processo de chamamento público, voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade mencionadas na lei. É hipótese de inexigibilidade do chamamento público:

A) a situação de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias.

B) a ocorrência de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social.

C) a realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança.

D) o caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, quando executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.

E) a parceria cujo objeto constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos.

Comentário:

a) Errada. Essa situação configura dispensa do chamamento público, e não inexigibilidade. A dispensa ocorre quando há urgência e a continuidade do serviço é essencial, conforme art. 30, inciso I da Lei 13.019/2014.

b) Errada. Assim como na alternativa anterior, essa situação também configura dispensa, conforme art. 30, inciso II da Lei 13.019/2014.



c) Errada. O art. 30, inciso III da Lei 13.019/2014 prevê que essa situação configura dispensa do chamamento público, e não inexigibilidade.

d) Errada. Essa também é uma hipótese de dispensa, conforme art. 30, inciso VI da Lei 13.019/2014.

e) Certa. O art. 31, inciso I da Lei 13.019/2014 estabelece que a inexigibilidade do chamamento público ocorre quando não há possibilidade de competição, como em casos de acordos internacionais que já indicam quais instituições utilizarão os recursos.

Gabarito: alternativa E.

21. (FCC – Pref. Caruaru/2018 – adaptada) A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, estatui que

A) às parcerias estabelecidas, com base nessa lei, são aplicáveis as normas dispostas na Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre normas para licitações e contratos da Administração Pública.

B) as espécies de parceria estabelecidas por essa lei, são: termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação e convênio.

C) a administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica.

D) são consideradas organizações da sociedade civil as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

E) considera-se atividade o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

Comentário:

a) Errada. A Lei 13.019/2014 estabelece um regime próprio para as parcerias com organizações da sociedade civil, e não se submete às normas da Lei de Licitações, que trata de licitações e contratos administrativos (art. 84 da Lei 13.019/2014).

b) Errada. Os instrumentos são: termo de colaboração; termo de fomento e acordo de cooperação (art. 42, da Lei 13.019/2014). O convênio não consta nesta Lei.

c) Errada. A Lei 13.019/2014 prevê a *inexigibilidade* do chamamento público quando há inviabilidade de competição, devido à natureza singular do objeto da parceria ou à exclusividade na execução das metas pela entidade específica (art. 31).

d) Certa. Considera-se organização da sociedade civil as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos (art. 2º, I, 'c').



e) Errada. O conceito descrito na alternativa corresponde ao conceito de "**parceria**", e não ao de "atividade". A Lei 13.019/2014 define "atividade" como um conjunto de operações contínuas ou permanentes, realizadas por meio da parceria (art. 2º, III-A).

Gabarito: alternativa D.

22. (FCC – TRT 21/2017) Pretende um determinado Município realizar procedimento para identificação, no setor privado, de pessoa jurídica apta a gerir uma unidade de reabilitação recém construída pelo ente no bojo de seu Programa “Cuidar, Reabilitar e Incluir”. Uma possível solução para a municipalidade seria a realização de

A) convênio administrativo com pessoa jurídica que tenha expertise para a gestão do equipamento público e prestação dos serviços públicos daquela natureza, mediante remuneração estipulada pelo número de munícipes atendidos.

B) procedimento de chamamento para seleção e posterior celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil, para a realização das finalidades de interesse público comum e recíprocas de gestão do equipamento público e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa.

C) licitação para contratação de organização da sociedade civil sem fins lucrativos, em razão da finalidade social da contratação, para prestação dos serviços de gestão e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa, limitada a remuneração ao equivalente ao custo da pessoa jurídica.

D) contratação direta, por meio de dispensa de licitação, com entidade da sociedade civil sem fins lucrativos que preencha os requisitos de notoriedade e apresente comprovada experiência na execução do objeto que se pretende contratar.

E) procedimento de credenciamento para identificação das pessoas jurídicas aptas à realização dos serviços especializados buscados pelo Município, de modo que possam ser firmados contratos por prazo certo e subsequentes com todos os integrantes da lista.

Comentário:

a) Errada. A Lei 13.019/2014 não prevê a celebração de convênios para parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil. Os instrumentos corretos são: termo de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação (art. 2º, VII, VIII e VIII-A). Com efeito, não faz muito sentido falar em “remuneração” pelo número de munícipes atendidos, uma vez que esse tipo de parceria não pode ensejar lucros. Na verdade, deve-se verificar os custos da atividade.

b) Certa. O termo de colaboração é o instrumento adequado quando a iniciativa parte da Administração Pública, o que se aplica ao caso da questão (art. 2º, VII). A celebração desse termo deve ser precedida de chamamento público, salvo exceções específicas (art. 24). Como se trata da gestão de equipamento público, isso indica um interesse público e recíproco, o que é um requisito para a parceria.

c) Errada. As parcerias com organizações da sociedade civil não são regidas pela Lei de Licitações, mas sim pela Lei 13.019/2014, que prevê o chamamento público como procedimento específico para seleção de organizações (art. 23). A licitação é usada para contratações diretas de serviços e aquisições de bens, não para parcerias de interesse público e recíproco.



d) Errada. O chamamento público é a regra, e a dispensa é exceção e precisa estar prevista no art. 30 da Lei 13.019/2014. A notoriedade da entidade não é critério para dispensa de chamamento público, diferentemente do que ocorre com a inexigibilidade na Lei de Licitações.

e) Errada. O credenciamento é um mecanismo utilizado para contratações diretas na administração pública, geralmente para prestação de serviços continuados (como médicos credenciados pelo SUS). Parcerias com organizações da sociedade civil seguem o regime da Lei 13.019/2014, com chamamento público para seleção de uma única entidade que executará a parceria, não um credenciamento para múltiplas contratações.

Gabarito: alternativa B.

23. (FCC – TRF 5/2017) A União, por meio do Ministério do Educação, formalizou termo de colaboração, regido pela Lei nº 13.019 de 2014, com organização da sociedade civil, firmado após seleção por meio de chamamento público, com vista à implementação de projeto voltado à formação e qualificação de multiplicadores de conhecimento na área de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes.

Estabeleceu-se que a remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, durante a vigência da parceria, seria paga com recursos públicos vinculados à parceria. O Tribunal de Contas da União solicitou esclarecimentos ao Poder Público sob a alegação de que os recursos públicos não poderiam ser empregados na remuneração de pessoal próprio da Organização da Sociedade Civil parceira.

O apontamento do TCU

A) procede, porquanto os recursos públicos repassados à entidade parceira somente podem remunerar equipe de trabalho contratada, jamais própria, cujo custo deve ser suportado pela entidade privada a título de contrapartida.

B) improcede, pois a Lei nº 13.019 de 2014 permite expressamente que a remuneração da equipe de trabalho, tanto contratada como própria da entidade parceria, possa ser feita com recursos públicos vinculados à parceria.

C) procede, pois a Lei nº 13.019 de 2014 veda expressamente o pagamento da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, seja pessoal próprio da organização, seja contratado para execução da parceria.

D) improcede, porque a lei não dispõe quanto à natureza das despesas que podem ou não ser custeadas com recursos vinculados à parceria, cabendo aos instrumentos jurídicos disciplinar a questão livremente, em razão do controle de resultados introduzido pelo novo marco regulatório.

E) procede, pois a lei veda expressamente o pagamento com recursos da parceria da equipe de trabalho e de todos os custos indiretos necessários à execução do objeto, qualquer que seja sua proporção em relação à parceria.

Comentário:

a) Errada. A Lei 13.019/2014 permite expressamente que a remuneração da equipe de trabalho, seja ela própria ou contratada, possa ser paga com recursos públicos vinculados à parceria, conforme art. 11, parágrafo único, VI. Não há obrigação de que a remuneração do pessoal próprio da organização da sociedade civil seja coberta exclusivamente pela entidade como contrapartida.



b) Certa. O art. 11, parágrafo único, VI da Lei 13.019/2014 estabelece que os valores pagos com recursos da parceria podem incluir remuneração da equipe de trabalho, desde que vinculada à execução do objeto da parceria. Portanto, é permitido o pagamento da equipe de trabalho da organização da sociedade civil com recursos públicos.

c) Errada. A Lei não veda o pagamento da equipe de trabalho, ao contrário, autoriza expressamente tal pagamento quando vinculado à execução do objeto da parceria (art. 11, parágrafo único, VI).

d) Errada. A Lei estabelece, sim, regras claras sobre a destinação dos recursos e inclui expressamente a possibilidade de pagar a equipe de trabalho vinculada à execução do projeto (art. 11, parágrafo único, VI).

e) Errada. A Lei não veda o pagamento da equipe de trabalho e não proíbe o custeio de despesas indiretas necessárias à execução da parceria.

Gabarito: alternativa B.

24. (FCC – TRF 5/2017) Objetivando consecução de finalidade de interesse público, autarquia federal lançou chamamento público para selecionar organização da sociedade civil sem fins lucrativos interessada em firmar parceria para execução, em regime de mútua cooperação, de projeto, cujo plano de trabalho foi desenvolvido e ofertado pela Administração, com a previsão de repasse de recursos financeiros e ausência de contrapartida.

Levando em consideração o regime jurídico das parcerias estabelecido pela Lei nº 13.019 de 2014, o futuro ajuste será instrumentalizado por

A) termo de colaboração, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros, desde que não haja previsão de contrapartida.

B) termo de fomento, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros, estabeleçam ou não contrapartida.

C) acordo de cooperação, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros e previsão de contrapartida, que se constitui requisito para celebração da avença.

D) termo de colaboração, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros, com ou sem previsão de contrapartida.

E) termo de fomento ou termo de colaboração, que são instrumentos hábeis, nos termos da lei, para formalização de parcerias que envolvam transferência de recursos, independentemente da origem da proposta.

Comentário:

a) Errada. Nos termos do art. 35, §1º, é possível exigir contrapartida em bens e serviços nos termos de colaboração: “Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública (...) §1º Não será exigida



contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, *facultada* a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento”.

b) Errada. Se o plano de trabalho foi desenvolvido e ofertado pela Administração, o termo de fomento não seria o instrumento adequado, já que é o “instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco *propostas pelas organizações da sociedade civil*, que envolvam a transferência de recursos financeiros” (art. 2º, VIII).

c) Errada. O acordo de cooperação não envolve transferência de recursos financeiros, conforme art. 2º, VIII-A da Lei 13.019/2014. Além disso, a questão menciona a previsão de repasse de recursos públicos, o que exclui a possibilidade de acordo de cooperação.

d) Certa. Isso mesmo. O termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Ademais, a exigência de contrapartida é possível, nos termos do art. 35, §1º.

e) Errada. O termo de fomento e o termo de colaboração não são intercambiáveis, pois cada um depende da origem da proposta: termo de fomento - proposta parte da sociedade civil; termo de colaboração - proposta parte da Administração Pública (art. 2º, VII e VIII). Como na questão a proposta veio da Administração, a resposta correta é somente termo de colaboração.

Gabarito: alternativa D.

25. (FCC – PGE MA/2016) Conhecida como “Marco Regulatório do Terceiro Setor”, a Lei Federal nº 13.019/2014, estabelece normas gerais para as parcerias entre a Administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Ressalvadas as legislações, é obrigatória a adoção do seguinte procedimento prévio para a celebração dos instrumentos de parceria nela disciplinados:

- A) Chamamento público.
- B) Licitação, na modalidade pregão.
- C) Licitação, na modalidade concurso.
- D) Pré-qualificação das entidades.
- E) Registro de preços.

Comentário:

a) Certa. Conforme o art. 24 da Lei 13.019/2014, a celebração de termos de colaboração e de fomento deve ser precedida de chamamento público, salvo nas hipóteses de dispensa ou inexigibilidade. O chamamento



público é o procedimento obrigatório e próprio para selecionar a organização da sociedade civil que firmará a parceria, garantindo isonomia e transparência no processo.

b) Errada. A licitação, inclusive na modalidade pregão, não se aplica às parcerias regidas pela Lei 13.019/2014. A licitação é utilizada para contratação de bens e serviços, enquanto as parcerias são formalizadas por termo de colaboração, fomento ou acordo de cooperação mediante chamamento público.

c) Errada. O concurso, previsto na Lei 14.133/21, é modalidade de licitação utilizado para seleção de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, para firmar contratos administrativos, e não para a celebração de parcerias.

d) Errada. A pré-qualificação não é exigida como etapa obrigatória na seleção de parcerias com organizações da sociedade civil. O que ocorre é a avaliação da capacidade técnica e operacional da entidade no âmbito do chamamento público.

e) Errada. O registro de preços é um procedimento da administração pública para compras e contratações frequentes de bens e serviços, não se aplicando às parcerias regidas pela Lei 13.019/2014.

Gabarito: alternativa A.

26. (FCC – TRT PE/2018) De acordo com a Lei nº 13.019/2014,

a) qualquer organização da sociedade civil pode celebrar parceria com a Administração pública, podendo se materializar mediante convênio ou contrato.

b) as entidades da sociedade civil devem ser qualificadas como organizações sociais para celebrarem parcerias regidas por esse diploma legal com os entes públicos quando envolverem o repasse de recursos financeiros.

c) as parcerias firmadas entre poder público e entidades da sociedade civil regidas por esse diploma legal dependem da previsão de repasse de recursos financeiros para realização das atividades.

d) os instrumentos de parceria previstos nesse diploma legal se destinam a disciplinar a realização de atividades de interesse público e recíproco, nem todos envolvendo o repasse de recursos financeiros em favor da organização da sociedade civil.

e) a celebração de acordos ou termos de cooperação com entidades da sociedade civil configura hipótese expressa de dispensa de licitação, diferentemente do termo de fomento, que exige a realização de um chamamento para escolha da organização que melhor desempenhará as atividades de interesse público.

Comentário:

a) a Lei 13.019/2014 apresenta uma série de limitações quanto às entidades que podem firmar parcerias com a Administração e ainda prevê instrumentos específicos, quais sejam: (i) termo de colaboração; (ii) termo de fomento; (iii) acordo de cooperação. Logo, não a parceria, no âmbito da Lei 13.019/2014, não ocorre por meio de convênio nem contrato – ERRADA;

b) as parcerias previstas no Regime de Parcerias (Lei 13.019/2014) não se confundem com o contrato de gestão, previsto na Lei 9.637/1998 – ERRADA;



c) nem sempre! No caso de acordo de cooperação, não haverá transferência de recursos financeiros – ERRADA;

d) perfeito! Conforme vimos acima, o acordo de cooperação não tem transferência de recursos financeiros, e é uma das modalidades de parcerias da Lei 13.019/2014 – CORRETA;

e) diferentemente do que ocorre com o contrato de gestão, a Lei 13.019/2014 não criou hipótese expressa de dispensa de licitação para as parcerias previstas em seu regime. Isso não significa que tem que licitar, mas apenas que não é hipótese expressa de dispensa de licitação (lembrando que a Lei 14.133/2021 não prevê mais dispensa de licitação para firmar contrato de gestão com organização social). Não obstante, a Lei 13.019/2014 prevê um instrumento objetivo de seleção da entidade, conhecido como chamamento público, que deve ser realizado, em regra, quando houver transferência de recursos financeiros e houver mais de uma entidade capaz de cumprir os objetivos desejados pelo poder público – ERRADA.

Gabarito: alternativa D.

27. (FCC – TRT 21ª Região (RN)/2017) Pretende um determinado Município realizar procedimento para identificação, no setor privado, de pessoa jurídica apta a gerir uma unidade de reabilitação recém construída pelo ente no bojo de seu Programa “Cuidar, Reabilitar e Incluir”. Uma possível solução para a municipalidade seria a realização de

a) convênio administrativo com pessoa jurídica que tenha expertise para a gestão do equipamento público e prestação dos serviços públicos daquela natureza, mediante remuneração estipulada pelo número de munícipes atendidos.

b) procedimento de chamamento para seleção e posterior celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil, para a realização das finalidades de interesse público comum e recíprocas de gestão do equipamento público e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa.

c) licitação para contratação de organização da sociedade civil sem fins lucrativos, em razão da finalidade social da contratação, para prestação dos serviços de gestão e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa, limitada a remuneração ao equivalente ao custo da pessoa jurídica.

d) contratação direta, por meio de dispensa de licitação, com entidade da sociedade civil sem fins lucrativos que preencha os requisitos de notoriedade e apresente comprovada experiência na execução do objeto que se pretende contratar.

e) procedimento de credenciamento para identificação das pessoas jurídicas aptas à realização dos serviços especializados buscados pelo Município, de modo que possam ser firmados contratos por prazo certo e subsequentes com todos os integrantes da lista.

Comentário:

a) os convênios, a partir da vigência da Lei 13.019/14, somente podem ser celebrados entre entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas – ERRADA;

b) o chamamento público é o procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento. É um procedimento semelhante a uma licitação, apto a gerir o objeto mencionado no enunciado – CORRETA;



c) e d) na forma do art. 84 da Lei 13.019/14, não se aplica às parcerias regidas por esta Lei o disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 (e, por conseguinte, na Lei 14.133/2021) – ERRADAS;

e) na situação do enunciado, não estão presentes os pressupostos para o credenciamento. Ademais, o credenciamento é hipótese de inexigibilidade de licitação, tendo em vista a inviabilidade de competição – ERRADA.

Gabarito: alternativa B.

Concluimos por hoje.

Bons estudos.

HERBERT ALMEIDA.

<http://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorProfessor/herbert-almeida-3314/>



@profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida



/profherbertalmeida e /controleexterno

Se preferir, basta escanear as figuras abaixo:

Instagram (pelo aplicativo do IG)



Youtube



Telegram



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (Cebraspe – CAPES/2024) As organizações sociais prestam serviço público por delegação do poder público.
2. (Cebraspe – CAPES/2024) As entidades paraestatais são, em regra, criadas pelo Estado, porém a instituição de apenas algumas delas é autorizada por lei ou, pelo menos, depende de algum tipo de impulso estatal.
3. (Cebraspe – DPE DF/2019) Parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, celebradas por meio de execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos, podem ocorrer mediante termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação.
4. (Cebraspe – TJ AM/2019) A administração pública pretende celebrar parceria, sem repasse de recursos financeiros, com determinada organização da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco no âmbito da educação pública. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 13.019/2014.

O instrumento adequado para a referida parceria é o acordo de cooperação.

5. (Cebraspe – CGE CE/2019) Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, assinale a opção correta.

- a) Os serviços sociais autônomos são criados por meio de decreto.
- b) As organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) que firmem termo de parceria com a União devem contratar mediante processo licitatório.
- c) A outorga de qualificação como organização social é vinculada, desde que sejam atendidos os requisitos legais.
- d) Os serviços sociais autônomos executam essencialmente serviços públicos.
- e) Os serviços sociais autônomos são custeados pelas contribuições de seus associados, incidindo impostos sobre esses serviços.

6. (Cebraspe – TJDF/2019) Determinado município pretende formalizar parceria com uma organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recurso financeiro.

Nessa situação, o instrumento a ser firmado entre as partes deverá ser o

- a) contrato de gestão.
- b) termo de parceria.
- c) termo de colaboração.
- d) acordo de cooperação.



e) chamamento público.

7. (Cebraspe – TJ SC/2019) A respeito de organizações sociais, assinale a opção correta considerando o entendimento do STF em sede de controle concentrado.

a) É inconstitucional a previsão legal de cessão de servidor público a organização social: essa hipótese configura desvio de função.

b) O contrato de gestão não configura hipótese de convênio, uma vez que prevê negócio jurídico de natureza comutativa e se submete ao mesmo regime jurídico dos contratos administrativos.

c) As organizações sociais, por integrarem o terceiro setor, integram a administração pública, razão pela qual devem submeter-se, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar.

d) O indeferimento do requerimento de qualificação da organização social deve ser pautado pela publicidade, transparência e motivação, mas não precisa observar critérios objetivos, devendo ser respeitada a ampla margem de discricionariedade do Poder Público.

e) A qualificação da entidade como organização social configura hipótese de simples credenciamento, o qual não exige licitação em razão da ausência de competição.

8. (Cebraspe – PGM Manaus/2018) O termo de fomento é o instrumento jurídico adequado para concretizar parceria proposta pela administração pública com organização da sociedade civil para o alcance de finalidades de interesse público e recíproco que envolvam a transferência de recursos financeiros.

9. (Cebraspe – STJ/2018) A concessão, pelo poder público, da qualificação como OSCIP de entidade privada sem fins lucrativos é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos legais estabelecidos para tal.

10. (Cebraspe – STJ/2018) Situação hipotética: Após celebrar termo de parceria com a União e receber recursos públicos, determinada OSCIP anunciou a contratação de terceiros para o fornecimento de material necessário à consecução dos objetivos do ajuste. Assertiva: Nessa situação, para efetivar a contratação de terceiros, a OSCIP deverá realizar licitação pública na modalidade concorrência.

11. (Cebraspe – STJ/2018) Situação hipotética: Uma instituição religiosa que oferece programa educacional de alfabetização para pessoas de baixa renda pretende a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público por meio de um termo de parceria a ser firmado com a União. Assertiva: Há vedação expressa em lei federal ao pleito da instituição religiosa.

12. (Cebraspe – TCM BA/2018) Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por servidores públicos, em nome próprio, sob a forma de fundação, associação ou cooperativa, para a prestação, em caráter privado, de serviços sociais não exclusivos do Estado e que mantêm vínculo jurídico com entidades da administração direta ou indireta, em regra por meio de convênio, denominam-se

a) organizações da sociedade civil de interesse público.

b) entidades de apoio.

c) serviços sociais autônomos.

d) organizações sociais.



e) autarquias em regime especial.

13. (Cebraspe – DPE PE/2018) Considerando-se as novas formas de desestatização da prestação de serviços públicos de caráter social, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que, atendidos os requisitos previstos em lei, firmam parceria com o poder público, por instrumento de contrato de gestão, para a execução de atividades de interesse público — especialmente ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde — recebem a qualificação de

- a) agência executiva.
- b) fundação pública.
- c) organização social.
- d) organização da sociedade civil de interesse público.
- e) serviço social autônomo.

14. (Cebraspe – CGM João Pessoa - PB/2018) O instrumento que estabelece o vínculo entre o poder público e as organizações da sociedade civil de interesse público é o termo de parceria.

15. (Cebraspe – TCE PB/2018) As organizações sem fins lucrativos que são voltadas à resolução de problemas coletivos de interesse social e podem prestar serviços públicos são

- a) as sociedades de economia mista.
- b) os consórcios públicos.
- c) os convênios públicos.
- d) as fundações.
- e) as organizações da sociedade civil de interesse público.

16. (Cebraspe – CAGE RS/2018) As características das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) incluem

- a) não se sujeitar ao controle do tribunal de contas.
- b) se constituir sob a forma de sociedade empresária.
- c) adquirir personalidade jurídica de direito público.
- d) não receber recursos, bens e servidores públicos.
- e) operar em superávit, isto é, com balanço financeiro positivo.

17. (Cebraspe – DPE AL/2017) Os serviços sociais autônomos

- a) são beneficiados pelos privilégios processuais de dilação de prazo recursal.
- b) devem ser criados mediante autorização por lei.
- c) são alcançados pelos sistemas de precatórios.
- d) possuem personalidade jurídica de direito público.
- e) estão obrigados a realizar procedimentos licitatórios.



18. (Cebraspe – DPE AC/2017) Acerca dos serviços sociais autônomos, julgue os itens a seguir.

I. As entidades de cooperação governamental, às quais são destinados recursos oriundos de contribuições parafiscais, têm por finalidade desenvolver atividade social que represente a prestação de serviço de utilidade pública em benefício de s grupamentos sociais ou profissionais.

II. As entidades de cooperação governamental não integram a estrutura da administração pública indireta, e, dada a natureza jurídica de direito privado que ostentam, não se submetem ao controle do tribunal de contas.

III. Conforme entendimento do STF, as entidades de serviços sociais autônomos integrantes do sistema “S” não se submetem à exigência do concurso público para a contratação de pessoal.

IV. As entidades de serviços sociais autônomos submetem-se a licitações para a realização de contratações, em cumprimento aos estritos termos da Lei n.º 8.666/1993.

Estão certos apenas os itens

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

19. (Cebraspe – TCE PE/2017) As organizações da sociedade civil de interesse público têm natureza jurídica de autarquias públicas.

20. (Cebraspe – SERES PE/2017) Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tenha sido instituída por iniciativa de particulares e que receba delegação do Poder Público mediante contrato de gestão para desempenhar serviço público de natureza social denomina-se

- a) organização social.
- b) entidade de apoio.
- c) empresa pública.
- d) organização da sociedade civil de interesse público.
- e) serviço social autônomo.

21. (Cebraspe – TRE BA/2017) O Poder Público deferiu título de organização social a uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cuja atividade é dirigida à preservação do meio ambiente. Considerando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que eventuais trabalhadores contratados pela referida entidade após a qualificação serão considerados

- a) agentes honoríficos, sendo facultativa a promoção de processo seletivo objetivo e impessoal.
- b) empregados públicos, sujeitos à regra constitucional do concurso público.
- c) servidores públicos, sujeitos à regra constitucional do concurso público.
- d) empregados privados, selecionados mediante processo seletivo objetivo e impessoal.
- e) empregados privados, sendo facultativa a promoção de processo seletivo objetivo e impessoal.



22. (Cebraspe – MPE RR/2017) Determinado estado da Federação pretende propor a celebração de parceria com uma organização da sociedade civil na área de preservação do meio ambiente, visando à consecução de interesse público e recíproco. Tal parceria envolverá o repasse de recursos financeiros do estado para a organização. Nessa situação, deverá ser firmado o instrumento denominado

- a) termo de parceria, realizado mediante prévio chamamento público.
- b) termo de colaboração, realizado mediante prévio chamamento público.
- c) convênio, que dependerá de prévia licitação.
- d) acordo de cooperação, que prescinde de licitação.

23. (Cebraspe – Prefeitura de Fortaleza - CE/2017) No caso de parceria a ser firmada entre a administração pública e organização da sociedade civil, se não houver transferências voluntárias de recursos, deverá ser utilizado o instrumento jurídico estabelecido em lei denominado acordo de cooperação.

24. (Cebraspe – TJ PR/2017) Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, assinale a opção correta.

- a) Segundo o STF, o procedimento de qualificação pelo poder público de entidades privadas como OS prescinde de licitação.
- b) Segundo o STF, as atividades de saúde, ensino e cultura devem ser viabilizadas por intervenção direta do Estado, não podendo a execução desses serviços essenciais ser realizada por meio de convênios com organizações sociais.
- c) Cumpridos os requisitos legais, caso uma OS requeira a qualificação como OSCIP, o poder público deverá outorgar-lhe o referido título, pois se trata de decisão vinculada do ministro da Justiça.
- d) Caso uma OSCIP ajuíze ação cível comum de rito ordinário, o foro competente para o julgamento da causa será a vara da fazenda pública, se existente na respectiva comarca, já que se trata de uma entidade que integra a administração pública

25. (Cebraspe – TRE PE/2017) Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, não integrante da administração pública, que atua na área de ensino e pode contratar diretamente com o poder público por dispensa de licitação, para a prestação de serviços contemplados no contrato de gestão firmado com o ente público, é denominada

- a) sociedade de economia mista.
- b) instituição comunitária de educação superior.
- c) organização da sociedade civil.
- d) organização social.
- e) organização da sociedade civil de interesse público.

26. (Cebraspe – TRF 1ª Região/2017) São exemplos de entidades paraestatais os serviços sociais autônomos, como o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).



27. (Cebraspe – TRE GO/2015) Às organizações sociais é vedada a finalidade de lucro, devendo ser suas atividades estatutárias dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.

28. (Cebraspe – TRE GO/2015) As organizações da sociedade civil de interesse público são pessoas jurídicas de direito privado que firmam contrato de gestão com o poder público, com a finalidade de firmar parceria entre as partes, objetivando o fomento e a execução de atividades de interesse social, sem fins lucrativos.

29. (Cebraspe – TRE GO/2015) Entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito público ou privado que atuam ao lado do Estado, executando atividades de interesse público, porém não privativos do ente estatal.

GABARITO



1. C	9. C	17. B	25. D
2. E	10. E	18. B	26. C
3. C	11. C	19. E	27. C
4. C	12. B	20. A	28. E
5. B	13. C	21. D	29. E
6. D	14. C	22. B	
7. E	15. E	23. C	
8. E	16. X	24. A	

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.



CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC – DPE AM/2018) As Organizações Sociais, assim qualificadas pelo Poder Executivo, vinculam-se juridicamente à Administração pública por meio de

- a) contrato de gestão, que pode ser firmado com pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.
- b) termo de colaboração ou de fomento, que podem ser firmados exclusivamente com pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à cultura e à saúde.
- c) contrato de fornecimento, que pode ser firmado com pessoa jurídica de direito privado com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre ter capacidade técnica para a gestão adequada e qualificada dos serviços que lhe serão transferidos.
- d) contrato de concessão ou de permissão de serviço público, que pode ser firmado independentemente de licitação, em razão da natureza da entidade contratada.
- e) contrato de gestão, que pode ser firmado com pessoas jurídicas que tenham finalidade lucrativa ou não, qualquer que seja a natureza social de seus objetivos e área de atuação, liberdade necessária para democratização e qualificação do gasto público.

2. (FCC – TCE CE/2015) Tem crescido em número e importância as relações do Estado com o denominado terceiro setor. As parcerias (sentido amplo) estão sujeitas a instrumentos jurídicos distintos e a diferentes regimes jurídicos. Considerando o regime jurídico aplicável às Organizações Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), há de se considerar que

- a) as primeiras OS's são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que recebem recursos públicos para desempenhar serviços sociais exclusivos do Estado, o que se dá por meio de termo de parcerias.
- b) a outorga, pela Administração pública, de qualificação como OSCIP à pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, é ato discricionário do Poder Público, mesmo nas hipóteses em que preenchidos os requisitos legais para tanto.
- c) a entidade que descumprir as regras e princípios regedores do contrato de gestão poderá ser desqualificada como OS, o que independe de processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa nas hipóteses em que a entidade tiver bens e valores públicos entregues à sua utilização.
- d) a relação do Poder Público com as Organizações Sociais encontra disciplina no Contrato de Gestão, já a relação das OSCIPs é instrumentalizada por meio de termo de parceria; ambas as relações têm por objeto o fomento e o desempenho de serviços sociais não exclusivos do Estado.
- e) a celebração de contratos de prestação de serviços do Estado com OS's para atividades contempladas no contrato de gestão depende da realização de licitação, na modalidade pregão, nas formas presencial ou eletrônica.

3. (FCC – TCE CE/2015) A atuação de organizações sociais, na forma disciplinada pela Lei no 9.637/1998, corresponde



- a) à prestação de serviço público, mediante permissão.
- b) à execução de atividade de interesse público, sob regime privado.
- c) à concessão de serviço público em caráter suplementar à atuação do poder público.
- d) à autorização para prestação de serviço público sob regime publicístico.
- e) ao desempenho de serviços sociais não exclusivos do Estado.

4. (FCC – TCE CE/2015) O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade de lei federal nos autos da Adin nº 1.923/DF, manifestou-se sobre conhecida figura presente no desenvolvimento das atividades da Administração pública, afirmando a convergência de interesse comum entre Poder Público e particular, não reconhecendo “feição comutativa e com intuito lucrativo, que consiste no núcleo conceitual da figura do contrato administrativo”. Afastada a figura do contrato administrativo, o entendimento do STF pode se reportar

- a) ao contrato de gestão firmado entre organizações sociais e Administração pública, com finalidade de atingimento de interesse comum nos serviços da saúde e cultura, o que afasta, assim, o dever de licitar para sua celebração, não obstante se deva observar procedimento público, impessoal e com critérios objetivos para tanto.
- b) ao contrato de gestão firmado mediante convênio entre Poder Público e organização social, que exige, tal qual para todos os convênios firmados pela Administração pública, prévia realização de procedimento licitatório, na modalidade pertinente ao valor da avença.
- c) às organizações sociais, que integram a Administração indireta quando criadas pelo Poder Público, independentemente da celebração de contrato de gestão para desenvolvimento de atividades de interesse comum.
- d) às agências executivas, que têm natureza jurídica de organizações sociais e, dessa forma, integram a Administração pública indireta, o que as qualifica para a prestação de serviços públicos não exclusivos.
- e) aos convênios administrativos, desde que não tenham finalidade remuneratória, hipótese em que, não obstante remanesça o interesse convergente com o Poder Público, não se pode preterir outros interessados, sendo necessário observar a lei de licitações.

5. (FCC – TJ PE/2015) "[...] é a qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe delegação do Poder Público, mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço público de natureza social" (Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Direito Administrativo, 2012: 565). A definição acima se refere às

- a) Serviços sociais autônomos.
- b) Organizações não-governamentais.
- c) Organizações sociais.
- d) Fundações de apoio.
- e) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.



6. (FCC – TCM GO/2015) Suponha que o Estado de Goiás pretenda contar com a participação de entidades privadas na gestão dos serviços de alguns hospitais da rede pública. De acordo com a legislação federal que rege a matéria, tal participação poderá se dar mediante

- a) contrato de gestão com organizações sociais, que são entidades privadas sem fins lucrativos que recebem essa qualificação do Poder Executivo.
- b) consórcio com fundações públicas, que detenham experiência reconhecida na atividade de gestão hospitalar, qualificadas como OSCIPs.
- c) convênio com entidades sem fins lucrativos, prevendo pagamentos do Estado pela execução dos serviços delegados.
- d) contrato de programa com organizações da sociedade civil de interesse público, estabelecendo remuneração baseada em indicadores de desempenho.
- e) termo de parceria com empresas privadas, que poderão receber a qualificação de organização social, sem perder sua finalidade lucrativa.

7. (FCC – TCM GO/2015) O desempenho das atividades estatais deixou de ser exclusividade da Administração há lapso temporal bastante considerável. Na evolução social do movimento de descentralização experimentado pela Administração pública surgiram entidades privadas para o desempenho de atividades estatais, com ênfase na área social, da saúde e da cultura. Essas entidades

- a) podem se constituir sob formas jurídicas de direito privado, seja fundação, seja associação civil, submetendo-se aos instrumentos de controle e fiscalização por parte da Administração pública, cuja intensidade se amplia diante do regular recebimento de benefícios estatais e subsídios econômicos.
- b) constituem-se, primordialmente, sob a forma de organização social, pessoa jurídica de direito privado que celebra contrato de gestão com o Estado para dispor sobre os limites de sua atuação e desempenho de suas atividades, inclusive aquelas de natureza econômica.
- c) não integram a Administração direta nem indireta, e seu centro de controle e gestão são dissociados e independentes da estrutura estatal, aplicando-lhes o regime eminentemente privado, o que afasta os mecanismos de controle e os instrumentos para fiscalização do desempenho das atividades.
- d) não são criadas pela Administração, nem são geridas por servidores designados por aquela, de modo que lhes é vedado receber qualquer tipo de subsídio econômico ou outorga de uso de bens públicos.
- e) constituem-se sob formas jurídicas de direito privado, porém caso recebam benefícios financeiros ou materiais da Administração pública, passam a se submeter ao princípio da obrigatoriedade de licitação para suas contratações, tal qual as empresas estatais.

8. (FCC – TRT 24ª REGIÃO (MS)/2014) No que tange às chamadas entidades paraestatais e as que atuam em regime de colaboração com a Administração pública, é correto afirmar que

- a) os serviços sociais (Sistema “S”), visto que são custeados com contribuições parafiscais compulsórias, são obrigados a realizar concurso público para admissão de seus empregados, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal.
- b) as chamadas fundações de apoio são entidades de direito público, criadas por lei, para prestar suporte ao desenvolvimento de atividades administrativas pelos órgãos públicos e seus funcionários estão sujeitos ao regime jurídico único.



- c) os consórcios públicos são arranjos por meio dos quais as empresas privadas podem atuar conjuntamente na prestação de um serviço público delegado.
- d) no âmbito federal, em caso de absorção, por organização social, de atividades e serviços de órgão extinto, pode haver cessão de servidor do quadro permanente do órgão extinto à referida organização social, sendo que tal cessão é irrecusável para o servidor.
- e) as organizações da sociedade civil de interesse público que celebrem termo de parceria e recebam recursos públicos para desempenho de suas atividades são impedidas de remunerar seus dirigentes.

9. (FCC – PGE RN/2014) Determinada empresa pública pleiteou à Administração pública a qualificação de organização social para, mediante contrato de gestão, prestar serviços na área da saúde.

O pedido

- a) pode ser indeferido se a empresa tiver fins lucrativos, passível de deferimento no caso de ser filantrópica e a atividade pretendida constar expressamente do objeto social.
- b) deve ser indeferido, tendo em vista que essa qualificação somente se mostra possível para empresas públicas que tenham sido criadas especificamente para esse fim.
- c) pode ser deferido, desde que não haja repasse de verbas públicas para essa pessoa jurídica, em razão de sua natureza jurídica ser de direito privado.
- d) deve ser indeferido, tendo em vista que a qualificação pleiteada somente poderia ser deferida à pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que desenvolvessem atividades no setor de saúde.
- e) pode ser deferido se a empresa pública tiver sido constituída sob a forma de sociedade anônima e desde que não seja de capital aberto.

10. (FCC – TCE GO/2014) As Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) apresentam características peculiares que as distinguem uma das outras, justamente em razão de serem entidades diversas, previstas em legislações próprias. Sobre o tema, considere as seguintes assertivas:

- I. Não celebram contratos de gestão com o Poder Público, mas termos de parceria.
- II. O Poder Público não participa de seus quadros diretivos.
- III. Não há trespasse de servidores públicos para nelas prestar serviço.
- IV. O objeto da atividade delas é muito mais amplo que o das Organizações Sociais, compreendendo, inclusive, finalidades de benemerência social.

As OSCIPs distinguem-se das Organizações Sociais, entre outros pontos relevantes, pelo descrito em

- a) II, III e IV, apenas.
- b) I, apenas.
- c) I e IV, apenas
- d) II e III, apenas.
- e) I, II, III e IV.

11. (FCC – TCE GO/2014) Tendo em vista o preenchimento dos requisitos descritos na Lei nº 9.790/1999 (Lei das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público), a pessoa jurídica de direito



privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação da OSCIP, deverá formular requerimento a determinado Ministério, instruído com cópias autenticadas de alguns documentos. O referido Ministério e um dos documentos exigidos pela citada lei são:

- a) Ministério da Justiça e a declaração de isenção do imposto de renda.
- b) Ministério do Ciência, Tecnologia e Inovação e a ata de eleição de sua atual diretoria.
- c) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a demonstração do resultado do exercício.
- d) Ministério Planejamento, Orçamento e Gestão e o estatuto registrado em cartório.
- e) Ministério da Defesa e a inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.

12. (FCC – MPE PA/2014) No tocante às chamadas organizações sociais, a legislação federal aplicável a tais entidades

- a) obriga a publicação anual, em jornal de circulação diária no Estado ou nos municípios em que se der a atuação da entidade, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão.
- b) veda a remuneração dos membros da diretoria da entidade.
- c) prevê responsabilidade individual e solidária dos dirigentes pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão, em caso de desqualificação da entidade pelo descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão.
- d) estabelece como hipótese de inexigibilidade de licitação a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.
- e) permite que apenas associações civis sejam qualificadas como organizações sociais.

13. (FCC – MPE PE/2014) Considere as seguintes entidades sem fins lucrativos:

- I. Sindicatos e associações de classe ou de representação de categoria profissional.
- II. Pessoas jurídicas com finalidade de experimentação não lucrativa de novos modelos sócio produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito.
- III. Organizações sociais.
- IV. Pessoas jurídicas de direito privado com finalidades de promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesses implementares.
- V. Instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos ou cultos.

Podem qualificar-se como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

- a) II e IV.
- b) I e IV.
- c) I e III.
- d) III e V.



e) II e III.

14. (FCC – TJ AP/2014 - adaptada) No tocante à aplicação das regras do regime jurídico administrativo a entidades da Administração indireta, entidades de colaboração e particulares, é correto afirmar:

- a) Em razão de sua natureza de autarquia federal, a Ordem dos Advogados do Brasil está sujeita à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas da União.
- b) Pelas regras constitucionais vigentes, as entidades autárquicas e fundacionais da Administração indireta podem adotar para seus servidores regime jurídico funcional distinto do aplicado pela Administração direta.
- c) A celebração do contrato de gestão deve ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios constitucionais.
- d) As subsidiárias das empresas públicas e sociedades de economia mista estão desobrigadas de aplicar a seus empregados o teto máximo de remuneração estabelecido no art. 37, XI da Constituição Federal.
- e) Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado e não mantêm com os órgãos da Administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.



GABARITO

GABARITO



1. A

11. A

2. D

12. C

3. E

13. A

4. A

14. C

5. C

6. A

7. A

8. D

9. D

10. E

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.



JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



QUESTÕES COMENTADAS NA AULA

1. (FCC – PGE GO/2024) A propósito das parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC), a Lei federal nº 13.019/2014 dispõe, no que tange ao chamamento público:

- A) A comissão de seleção para o chamamento público deve ser composta exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da Administração Pública.
- B) Dentre os critérios que obrigatoriamente devem ser utilizados no chamamento público está a metodologia de trabalho adotada pelo parceiro.
- C) É inexigível o chamamento público nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social.
- D) A realização de procedimento prévio de manifestação de interesse social dispensa a realização de posterior chamamento público.
- E) O chamamento pode ser restrito à participação de concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria.

2. (FCC – Prefeitura de J. Guararapes/2024) A luz da disciplina estabelecida pela Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, o estabelecimento de parceria entre a Administração Pública e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, em mútua cooperação, para fins de interesse público e recíproco, quando materializado mediante termo de fomento,

- A) deve ser substituído por contrato de gestão, após a seleção de entidade que apresente a melhor proposta em chamamento público.
- B) envolve a transferência de recursos em parcerias propostas pelas organizações da sociedade civil.
- C) não pressupõe a transferência de recursos, mas apenas a cessão de servidores para a gestão de equipamento público.
- D) decorre de parceria cujos termos são estabelecidos pela Administração Pública, que pode ou não envolver transferência de recursos.
- E) prevê benefício de natureza tributária ou subvenção econômica, vedada a transferência direta de recursos.

3. (FCC – Prefeitura de J. Guararapes/2024) À realização de um evento esportivo anual, em que se identifique interesse público, sob coordenação a responsabilidade de uma organização da sociedade civil, sem que haja participação do Poder Público na concepção e organização propostas, pode ser viabilizada, nos termos da Lei nº 13.019/2014, por meio de

- A) contrato de cooperação, parceria admitida quando não houver repasse de recursos públicos à entidade, apenas apoio material por parte do Poder Público ou por meio de disponibilização de imóvel público para a realização do evento.
- B) acordo de cooperação, que tem lugar por meio de repasse de recursos financeiros, não se admitindo trespasse de bens móveis ou imóveis.



C) termo de cooperação técnica, por meio do qual a Administração Pública repassa recursos financeiros e materiais à entidade privada, para a organização e realização do evento, mediante posterior prestação de contas, podendo ou não ser precedido de chamamento público.

D) termo de colaboração, instrumento que tem lugar quando a organização da sociedade civil propõe a parceria e se responsabiliza por ela.

E) termo de fomento, instrumento de parceria de iniciativa da sociedade civil, em regra precedido de chamamento público, mas que pode admitir dispersa ou inexigibilidade desse procedimento.

4. (FCC – TRT 7/2024) Considere que uma organização da sociedade civil pretenda celebrar acordo de cooperação com a Administração, nos termos disciplinados pela Lei nº 13.019/2014. Tendo em vista a disciplina estabelecida no referido diploma legal, tem-se que:

A) O instrumento formaliza parceria decorrente de manifestação de interesse da organização da sociedade civil, diversamente do termo de fomento, que é firmado quando a proposta da parceria é de iniciativa da Administração.

B) Por se tratar de instrumento que envolve a transferência de recursos públicos à entidade, é necessário a prévia instauração de chamamento público.

C) Trata-se de instrumento decorrente de iniciativa individualizada da entidade, para finalidade específica, de forma que, embora envolva transferência de recursos, dispensa chamamento público.

D) O instrumento em questão presta-se a formalizar a parceria para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

E) O instrumento permitirá a cessão de bens públicos e servidores para a organização da sociedade civil, porém não a transferência direta de recursos financeiros.

5. (FCC – TRT 7/2024) Considere que a secretaria responsável pelas políticas públicas sociais e de esportes de um município pretenda firmar parceria com uma entidade sem fins lucrativos, com a finalidade de implementação de projetos de formação de jovens atletas, destinada à população vulnerável. Nos termos do que dispõe a Lei nº 13.019/2014, o órgão público poderá

A) realizar licitação para a celebração de acordo de colaboração, caso a parceria envolva a transferência de recursos para a organização da sociedade civil.

B) realizar chamamento público para a celebração de termo de colaboração com a entidade.

C) firmar termo de fomento com uma organização da sociedade civil cujo objeto institucional envolva a atuação aderente com a parceria, não sendo necessário procedimento de escolha em razão da não onerosidade do instrumento.

D) realizar chamamento público para a celebração de termo de cooperação com a entidade.

E) instaurar procedimento de manifestação de interesse privado, para que as entidades sem fins lucrativos apresentem suas propostas, com vistas à celebração de acordo de cooperação.

6. (FCC – TRT 7/2024) São elegíveis para a celebração de instrumentos de parcerias regidos pela Lei nº 13.019/2014;

A) entidades privadas que não gerem resultados lucrativos, excluída apuração e distribuição de lucros entre os empregados da pessoa jurídica.



- B) organizações religiosas cujo escopo institucional inclua atividades de cunho social e de Interesse público.
- C) organizações da sociedade civil religiosas que se dediquem a projetos e iniciativas de natureza social e assistencial distintos das finalidades religiosas.
- D) cooperativas de qualquer natureza, com capital social inferior a R\$ 100.000,00, em razão da relevância dessa pessoa jurídica na sociedade.
- E) entidades privadas que não distribuam lucros, dividendos ou parcelas de seu patrimônio entre seus diretores e sócios, admitida, apenas, essa repartição em favor dos empregados permanentes.

7. (FCC – TRT 18/2023) À parceria firmada entre a Administração Pública e uma organização da sociedade civil, para desempenho de atividades de interesse público, em mútua cooperação, não caracterizando delegação de serviço público, dá-se o nome de

- A) acordo de colaboração, quando não houver previsão de transferência de recursos públicos para a organização da sociedade civil.
- B) termo de fomento, quando não houver previsão de transferência de recursos públicos para a organização da sociedade civil.
- C) termo de acordo de cooperação, quando a parceria envolver mais de um órgão ou entidade pública, independentemente da transferência de recursos públicos.
- D) termo de colaboração, quando a iniciativa partir da Administração Pública e houver previsão de transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil.
- E) termo de fomento, quando a iniciativa partir da Administração Pública e houver previsão de transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil.

8. (FCC – PGE AM/2022) A Lei nº 13.019/2014 estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração pública e as organizações da sociedade civil. Tal diploma prevê o procedimento de manifestação de interesse social, estatuinto que

- A) a proposição ou a participação no referido procedimento não impede a organização da sociedade civil de participar no chamamento público subsequente.
- B) se trata de procedimento prévio obrigatório nas parcerias em que haja repasse de recursos financeiros.
- C) é direito subjetivo dos participantes, a realização do chamamento público subsequente, uma vez finalizado o procedimento.
- D) o edital de chamamento público subsequente poderá limitar a participação daquelas entidades que manifestaram interesse no procedimento previamente realizado.
- E) a realização de tal procedimento torna dispensável o chamamento público, permitindo que a entidade proponente seja escolhida diretamente para celebrar a parceria.

9. (FCC – PGM Teresina/2022) A Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que instituiu o procedimento de Manifestação de Interesse Social, de caráter prévio à celebração de parcerias, estabelece:

- A) Trata-se de procedimento destinado a selecionar, de maneira competitiva e impessoal, organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.



B) Por meio de tal procedimento, as organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas privadas e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração de parceria.

C) A organização da sociedade civil que apresentar proposta, por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse Social, fica impedida de participar de eventual chamamento público subsequente.

D) A Administração poderá, quando se afigurar conveniente, condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social.

E) A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os interesses da Administração.

10. (FCC – SEFAZ AP/2022) Considere que determinado Estado da Federação esteja executando programa sócio- habitacional destinado à população de baixa renda irregularmente instalada em núcleos urbanos informais. Referido programa envolve, além da construção de unidades habitacionais, disponibilização de cursos de capacitação profissional em áreas com demanda de mão de obra previamente mapeada, a exemplo dos setores de tecnologia e inovação. Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, voltada para a área de capacitação profissional, que arrecadou recursos financeiros consideráveis em evento internacional recentemente realizado, procurou representantes daquele ente federativo com pretensão de convergir esforços para o sucesso do programa. Como possível solução para a concretização da pretensão da mencionada organização,

A) não se poderia cogitar da doação de recursos diretamente ao ente federativo, uma vez que a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, vedou os entes públicos de receberem transferências gratuitas de bens e direitos, quando realizados por pessoas jurídicas de direito privado.

B) a celebração de termo de colaboração, regido pela Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, possibilita que a pessoa jurídica de direito privado que propôs a parceria transfira, ao ente público, bens, recursos financeiros e mão de obra para viabilizar a execução de parte do programa.

C) está a formalização de acordo de cooperação entre a pessoa jurídica de direito privado e o ente público, nos termos da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, por meio do qual a organização da sociedade civil poderá custear e executar cursos de capacitação profissional destinados ao público atendido pelo programa.

D) a participação da organização da sociedade civil deveria ficar restrita à transferência voluntária e gratuita de recursos financeiros ao ente público, destinados exclusivamente para atividades abrangidas pelas finalidades estatutárias da pessoa jurídica de direito privado.

E) é vedada a celebração de convênio, porque este instrumento é restrito a entes com personalidade jurídica de direito público, admissível apenas excepcionalmente a empresas estatais, porque dotadas de personalidade jurídica híbrida.

11. (FCC – SEFAZ PE/2022) A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, estabelece o regime jurídico para parcerias firmadas entre a Administração Pública e organizações da sociedade civil, instituindo, dentre outras, normas de gestão para as instituições interessadas, procedimentais para a celebração dos instrumentos, de execução e de fiscalização. Destaca-se a possibilidade de



- A) aplicação de sanções contra a organização da sociedade civil que descumprir as obrigações assumidas na parceria, ainda que não especificadas no respectivo plano de trabalho, em razão da natureza contratual do ajuste principal.
- B) caracterização de ato de improbidade no caso de servidor público que intencional e inveridicamente declara a impossibilidade de realização de chamamento público para favorecer determinada organização da sociedade civil a lograr êxito na formalização de termo de colaboração com a Administração Pública.
- C) fiscalização dos instrumentos pelos Tribunais de Contas competentes, desde que os termos de parcerias tenham sido precedidos de chamamento público e envolvam repasse de recursos públicos às organizações da sociedade civil.
- D) instituição de sanções administrativas e financeiras pela Administração Pública, a exemplo de suspensão de participação em chamamentos públicos e impedimento de celebração de parcerias, a contar da data de apresentação da prestação de contas, independentemente de prescrição.
- E) aplicação das sanções previstas na lei de improbidade, por extensão, apenas no caso das parcerias que envolvam repasse de recursos públicos cuja execução não seja aderente às diretrizes e ao cronograma do plano de trabalho.

12. (FCC – TJ GO/2021) A Associação Goiana de Aeromodelismo, entidade privada sem fins lucrativos, procura a Secretaria da Educação de Goiás, propondo a realização de um projeto de oficinas de aeromodelismo nas escolas estaduais, sendo que tal proposta se coaduna com um dos objetivos de seu estatuto social, referente à “promoção de ações educativas associadas ao aeromodelismo”. Conforme o plano de trabalho proposto para o ajuste, voluntários do quadro da entidade atuarão como instrutores de forma gratuita, cabendo ao órgão estadual fornecer o material de consumo e disponibilizar as instalações para desenvolvimento da atividade. Diante de tais características e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, constata-se que se pretende estabelecer um

- A) convênio, visto que houve a apresentação de plano de trabalho pela entidade proponente.
- B) termo de parceria, visto que a entidade, por suas características, pode ser considerada uma OSCIP.
- C) termo de fomento, haja vista que o projeto foi proposto pela entidade civil.
- D) termo de colaboração, visto que o fornecimento de materiais pelo Estado pode ser considerado uma forma de repasse financeiro.
- E) acordo de cooperação, visto que o ajuste não implica transferência de recursos financeiros.

13. (FCC – TJ MS/2020) No âmbito da legislação federal sobre parcerias entre a Administração Pública e organizações não governamentais, considera-se acordo de cooperação o instrumento firmado entre o Poder Público e

- A) entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução de atividades de interesse público previstas na lei das OSCIPs.
- B) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposto pela Administração Pública, que envolvam a transferência de recursos financeiros.
- C) a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes para fomento e execução de atividades contempladas na lei das Organizações Sociais.



D) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposto pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a transferência de recursos financeiros.

E) organizações da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.

14. (FCC – AFAP/2019) A formalização de termo de colaboração entre a Administração pública e uma organização da sociedade civil, para que esta prossiga com o desenvolvimento de trabalho social de acolhimento de desabrigados, bem como de recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho, mediante prévia capacitação e treinamento,

A) deve, em regra, ser precedida de chamamento público, além do preenchimento de requisitos formais pela organização da sociedade civil, em observância à transparência.

B) demanda todas as providências, requisitos e procedimento previstos na Lei nº 8.666/1993.

C) demanda sempre prévio procedimento de seleção, observada a isonomia e legalidade, na forma prevista na Lei nº 13.019/2017.

D) exige a elaboração e apresentação de plano de trabalho pela organização da sociedade civil, esta que ficará integralmente responsável pela execução do mesmo, vedada ingerência ou participação do poder público.

E) pode ser feita diretamente pelo Chefe do Executivo, desde que não surja interferência com as autoridades formalmente competentes, sob pena de ser necessária prévia autorização legislativa.

15. (FCC – Pref. Manaus/2019) A celebração de parcerias entre o poder público e organizações da sociedade civil implica assunção de direitos e obrigações para consecução de projetos de interesse público. A Lei nº 13.019/2014 estabeleceu algumas vedações à celebração das modalidades de parceria que instituiu, como forma de prezar pela lisura das relações firmadas pela Administração pública. Ficam impedidas de firmar parcerias nos moldes da legislação mencionada, as organizações da sociedade civil

A) cujo dirigente tenha sido condenado por ato de improbidade, desde que na modalidade que gera prejuízo ao erário, porque esta exige conduta dolosa.

B) que tenham sido sancionadas administrativamente, desde que cumulativamente com suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública.

C) cujo dirigente, em representação apresentada ao Tribunal de Contas, tenha sido acusado de conduta violadora da legalidade na execução de contrato com a Administração pública.

D) cujas contas referentes a outras parcerias firmadas com a Administração pública tenham sido julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas.

E) que mantenham outros contratos de parceria regidos pela Lei no 13.019/2014 com a Administração pública, como medida de isonomia e igualdade de competição.

16. (FCC – TJ AL/2019) De acordo com as disposições da Lei federal nº 13.019/2014, o estabelecimento de parcerias entre o poder público e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, para a execução de planos de trabalho por estas propostos,



- A) se dá mediante termo de fomento, se envolver transferência de recursos públicos, vedada a celebração de convênio para tal finalidade.
- B) não pode envolver, direta ou indiretamente, a transferência de recursos públicos à entidade.
- C) deve ser precedido de procedimento licitatório, na modalidade convite, salvo em se tratando de entidades de assistência social.
- D) deve ser feito mediante contrato de gestão, apenas com entidades pré-qualificadas.
- E) deve ser precedido de chamamento público, obrigando-se o poder público a celebrar termo de parceria com a entidade melhor classificada.

17. (FCC – TRT 6/2018) De acordo com a Lei nº 13.019/2014,

- A) qualquer organização da sociedade civil pode celebrar parceria com a Administração pública, podendo se materializar mediante convênio ou contrato.
- B) as entidades da sociedade civil devem ser qualificadas como organizações sociais para celebrarem parcerias regidas por esse diploma legal com os entes públicos quando envolverem o repasse de recursos financeiros.
- C) as parcerias firmadas entre poder público e entidades da sociedade civil regidas por esse diploma legal dependem da previsão de repasse de recursos financeiros para realização das atividades.
- D) os instrumentos de parceria previstos nesse diploma legal se destinam a disciplinar a realização de atividades de interesse público e recíproco, nem todos envolvendo o repasse de recursos financeiros em favor da organização da sociedade civil.
- E) a celebração de acordos ou termos de cooperação com entidades da sociedade civil configura hipótese expressa de dispensa de licitação, diferentemente do termo de fomento, que exige a realização de um chamamento para escolha da organização que melhor desempenhará as atividades de interesse público.

18. (FCC – TCE RS/2018) Considere que determinada organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, pretenda firmar parceria com o Estado, tendo apresentado a proposta correspondente nos termos da Lei nº 13.019/2014. Identificando interesse público no objeto apresentado, que demandará repasse de recursos pelo ente público, o Estado decidiu tornar pública a proposta, instituindo procedimento de manifestação de interesse social, o que significa que

- A) optou, por meio deste ato, pela celebração da parceria, porém não pela escolha do parceiro, a qual resultará da seleção decorrente do procedimento instaurado.
- B) procederá à oitiva da sociedade sobre o tema, não estando, contudo, dispensado de instaurar chamamento público para fins de seleção do parceiro que irá firmar o competente termo de fomento.
- C) instaurou procedimento tendente à qualificação da entidade autora da proposição, que, se concluído satisfatoriamente, redundará na celebração de termo de colaboração.
- D) optou por não firmar a parceria com a entidade solicitante, possivelmente pelo não preenchimento dos requisitos legais exigíveis, porém dará prosseguimento à seleção de outro parceiro para o objeto apresentado.
- E) deverá colher sugestões para o aprimoramento do objeto da parceria, devendo, caso decida pelo seu prosseguimento, firmar o competente termo de parceria com o solicitante.



19. (FCC – CL DF/2018) Considere que o Distrito Federal pretenda celebrar vínculo de parceria com organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, tendo por objeto ações de inclusão de egressos do sistema penitenciário no mercado de trabalho. De acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 13.019, de 2014, recebeu proposta de determinada organização que preenche os requisitos estabelecidos no referido diploma legal, com o diagnóstico da situação que se pretende modificar, os benefícios, prazos de execução e a indicação dos recursos públicos que serão demandados. Nesse cenário, caso o Distrito Federal decida pelo prosseguimento do tema, poderá

- A) submeter a proposta ao Conselho de Política Pública e, se aprovada, celebrar o correspondente termo de fomento com a proponente.
- B) abrir chamamento público, para a seleção da organização da sociedade civil com a qual irá firmar acordo de cooperação.
- C) firmar termo de colaboração com a entidade proponente, precedido do necessário procedimento de dispensa de licitação.
- D) instauração de Procedimento de Manifestação de Interesse Social, para ouvir a sociedade sobre o tema.
- E) instaurar procedimento de qualificação da proponente como organização da sociedade civil e firmar o competente contrato de gestão.

20. (FCC – MPE PB/2018) Dispõe a Lei Federal no 13.019/2014 que a celebração de termos de parceria e termos de fomento devem ser precedidas de processo de chamamento público, voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade mencionadas na lei. É hipótese de inexigibilidade do chamamento público:

- A) a situação de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias.
- B) a ocorrência de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social.
- C) a realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança.
- D) o caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, quando executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.
- E) a parceria cujo objeto constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos.

21. (FCC – Pref. Caruaru/2018 – adaptada) A Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, estatui que

- A) às parcerias estabelecidas, com base nessa lei, são aplicáveis as normas dispostas na Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre normas para licitações e contratos da Administração Pública.
- B) as espécies de parceria estabelecidas por essa lei, são: termo de colaboração, termo de fomento, acordo de cooperação e convênio.



C) a administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica.

D) são consideradas organizações da sociedade civil as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

E) considera-se atividade o conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

22. (FCC – TRT 21/2017) Pretende um determinado Município realizar procedimento para identificação, no setor privado, de pessoa jurídica apta a gerir uma unidade de reabilitação recém construída pelo ente no bojo de seu Programa “Cuidar, Reabilitar e Incluir”. Uma possível solução para a municipalidade seria a realização de

A) convênio administrativo com pessoa jurídica que tenha expertise para a gestão do equipamento público e prestação dos serviços públicos daquela natureza, mediante remuneração estipulada pelo número de munícipes atendidos.

B) procedimento de chamamento para seleção e posterior celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil, para a realização das finalidades de interesse público comum e recíprocas de gestão do equipamento público e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa.

C) licitação para contratação de organização da sociedade civil sem fins lucrativos, em razão da finalidade social da contratação, para prestação dos serviços de gestão e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa, limitada a remuneração ao equivalente ao custo da pessoa jurídica.

D) contratação direta, por meio de dispensa de licitação, com entidade da sociedade civil sem fins lucrativos que preencha os requisitos de notoriedade e apresente comprovada experiência na execução do objeto que se pretende contratar.

E) procedimento de credenciamento para identificação das pessoas jurídicas aptas à realização dos serviços especializados buscados pelo Município, de modo que possam ser firmados contratos por prazo certo e subsequentes com todos os integrantes da lista.

23. (FCC – TRF 5/2017) A União, por meio do Ministério do Educação, formalizou termo de colaboração, regido pela Lei nº 13.019 de 2014, com organização da sociedade civil, firmado após seleção por meio de chamamento público, com vista à implementação de projeto voltado à formação e qualificação de multiplicadores de conhecimento na área de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes.

Estabeleceu-se que a remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, durante a vigência da parceria, seria paga com recursos públicos vinculados à parceria. O Tribunal de Contas da União solicitou esclarecimentos ao Poder Público sob a alegação de que os recursos públicos não poderiam ser empregados na remuneração de pessoal próprio da Organização da Sociedade Civil parceira.

O apontamento do TCU



A) procede, porquanto os recursos públicos repassados à entidade parceira somente podem remunerar equipe de trabalho contratada, jamais própria, cujo custo deve ser suportado pela entidade privada a título de contrapartida.

B) improcede, pois a Lei nº 13.019 de 2014 permite expressamente que a remuneração da equipe de trabalho, tanto contratada como própria da entidade parceria, possa ser feita com recursos públicos vinculados à parceria.

C) procede, pois a Lei nº 13.019 de 2014 veda expressamente o pagamento da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, seja pessoal próprio da organização, seja contratado para execução da parceria.

D) improcede, porque a lei não dispõe quanto à natureza das despesas que podem ou não ser custeadas com recursos vinculados à parceria, cabendo aos instrumentos jurídicos disciplinar a questão livremente, em razão do controle de resultados introduzido pelo novo marco regulatório.

E) procede, pois a lei veda expressamente o pagamento com recursos da parceria da equipe de trabalho e de todos os custos indiretos necessários à execução do objeto, qualquer que seja sua proporção em relação à parceria.

24. (FCC – TRF 5/2017) Objetivando consecução de finalidade de interesse público, autarquia federal lançou chamamento público para selecionar organização da sociedade civil sem fins lucrativos interessada em firmar parceria para execução, em regime de mútua cooperação, de projeto, cujo plano de trabalho foi desenvolvido e ofertado pela Administração, com a previsão de repasse de recursos financeiros e ausência de contrapartida.

Levando em consideração o regime jurídico das parcerias estabelecido pela Lei nº 13.019 de 2014, o futuro ajuste será instrumentalizado por

A) termo de colaboração, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros, desde que não haja previsão de contrapartida.

B) termo de fomento, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros, estabeleçam ou não contrapartida.

C) acordo de cooperação, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros e previsão de contrapartida, que se constitui requisito para celebração da avença.

D) termo de colaboração, que é o instrumento legalmente previsto para formalização de parcerias propostas pela Administração, que envolvam transferência de recursos financeiros, com ou sem previsão de contrapartida.

E) termo de fomento ou termo de colaboração, que são instrumentos hábeis, nos termos da lei, para formalização de parcerias que envolvam transferência de recursos, independentemente da origem da proposta.

25. (FCC – PGE MA/2016) Conhecida como “Marco Regulatório do Terceiro Setor”, a Lei Federal nº 13.019/2014, estabelece normas gerais para as parcerias entre a Administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse



público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Ressalvadas as legislações, é obrigatória a adoção do seguinte procedimento prévio para a celebração dos instrumentos de parceria nela disciplinados:

- A) Chamamento público.
- B) Licitação, na modalidade pregão.
- C) Licitação, na modalidade concurso.
- D) Pré-qualificação das entidades.
- E) Registro de preços.

26. (FCC – TRT PE/2018) De acordo com a Lei nº 13.019/2014,

- a) qualquer organização da sociedade civil pode celebrar parceria com a Administração pública, podendo se materializar mediante convênio ou contrato.
- b) as entidades da sociedade civil devem ser qualificadas como organizações sociais para celebrarem parcerias regidas por esse diploma legal com os entes públicos quando envolverem o repasse de recursos financeiros.
- c) as parcerias firmadas entre poder público e entidades da sociedade civil regidas por esse diploma legal dependem da previsão de repasse de recursos financeiros para realização das atividades.
- d) os instrumentos de parceria previstos nesse diploma legal se destinam a disciplinar a realização de atividades de interesse público e recíproco, nem todos envolvendo o repasse de recursos financeiros em favor da organização da sociedade civil.
- e) a celebração de acordos ou termos de cooperação com entidades da sociedade civil configura hipótese expressa de dispensa de licitação, diferentemente do termo de fomento, que exige a realização de um chamamento para escolha da organização que melhor desempenhará as atividades de interesse público.

27. (FCC – TRT 21ª Região (RN)/2017) Pretende um determinado Município realizar procedimento para identificação, no setor privado, de pessoa jurídica apta a gerir uma unidade de reabilitação recém construída pelo ente no bojo de seu Programa “Cuidar, Reabilitar e Incluir”. Uma possível solução para a municipalidade seria a realização de

- a) convênio administrativo com pessoa jurídica que tenha expertise para a gestão do equipamento público e prestação dos serviços públicos daquela natureza, mediante remuneração estipulada pelo número de munícipes atendidos.
- b) procedimento de chamamento para seleção e posterior celebração de termo de colaboração com organização da sociedade civil, para a realização das finalidades de interesse público comum e recíprocas de gestão do equipamento público e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa.
- c) licitação para contratação de organização da sociedade civil sem fins lucrativos, em razão da finalidade social da contratação, para prestação dos serviços de gestão e atendimento dos munícipes enquadrados no Programa, limitada a remuneração ao equivalente ao custo da pessoa jurídica.
- d) contratação direta, por meio de dispensa de licitação, com entidade da sociedade civil sem fins lucrativos que preencha os requisitos de notoriedade e apresente comprovada experiência na execução do objeto que se pretende contratar.



e) procedimento de credenciamento para identificação das pessoas jurídicas aptas à realização dos serviços especializados buscados pelo Município, de modo que possam ser firmados contratos por prazo certo e subsequentes com todos os integrantes da lista.

GABARITO



1. E	8. A	15. D	22. B
2. B	9. E	16. A	23. B
3. E	10. C	17. D	24. D
4. D	11. B	18. B	25. A
5. B	12. E	19. D	26. D
6. C	13. E	20. E	27. B
7. D	14. A	21. D	

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo descomplicado**. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Método, 2011.

ARAGÃO, Alexandre Santos de. **Curso de Direito Administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. **Curso de Direito Administrativo**. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

BARCHET, Gustavo. **Direito Administrativo: teoria e questões**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 27ª Edição. São Paulo: Atlas, 2014.

JUSTEN FILHO, Marçal. **Curso de direito administrativo**. 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

MEIRELLES, H.L.; ALEIXO, D.B.; BURLE FILHO, J.E. **Direito administrativo brasileiro**. 39ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.